الأمانة
مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون

المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الثاني

التحديات القانونية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنصات التجارية الرقمية العابرة للحدود

دراسة تحليلية في ضوء التشريع العُماني والمعايير الدولية

إعداد
الباحث/ هاني بن خميس بن علي الكلباني
ماجستير في القانون الخاص
شرطة عُمان السلطانية
Alkalbani.k9111@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.83166/4f0p-jv08

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التحديات القانونية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنصات التجارية الرقمية العابرة للحدود، وتقييم مدى كفاية الإطار التشريعي والرقابي العُماني في مواجهتها في ضوء المعايير الدولية، ولا سيما توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وتقاريرها الحديثة. وتنبع أهمية الدراسة من تنامي دور المنصات الرقمية في المعاملات التجارية والمالية العابرة للحدود، وما يرتبط بها من أخطار ناجمة عن تعدد الوسطاء الرقميين، وتطور وسائل الدفع والأصول الافتراضية، وصعوبة تحديد المستفيد الحقيقي وتتبع التدفقات المالية والأدلة الرقمية عبر ولايات قضائية متعددة.

اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي القانوني في تحليل التشريعات العُمانية ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠)، مع الاستعانة بالمنهج المقارن لقياس مدى توافق الإطار الوطني مع معايير مجموعة العمل المالي، والمنهج النقدي لتقييم مدى كفاية التنظيم القائم في استيعاب الأخطار المستجدة المرتبطة بالمنصات والخدمات الرقمية.

وتوصلت الدراسة إلى أن التشريع العُماني يوفر إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا متقدمًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق درجة مرتفعة من التوافق مع جانب كبير من معايير مجموعة العمل المالي، إلا أن الطبيعة المتسارعة للبيئة الرقمية تفرض تحديات تتعلق بتحديد الاختصاص القضائي في المعاملات العابرة للحدود، والرقابة على مزودي الخدمات الرقمية والأصول الافتراضية، والتحقق من المستفيد الحقيقي، وتتبع المعاملات الإلكترونية، وتبادل المعلومات والأدلة الرقمية. وخلصت الدراسة إلى ضرورة مواصلة تطوير الإطار التشريعي والرقابي وفق نهج قائم على المخاطرات، وتعزيز وضوح الالتزامات المقررة على مزودي الخدمات الرقمية، ودعم التكامل بين الجهات الرقابية والمركز الوطني للمعلومات المالية والسلطات المختصة، وتطوير التعاون الدولي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في الكشف المبكر عن الأنماط والمعاملات المشبوهة، بما يعزز نزاهة النظام المالي وكفاءة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الكلمات المفتاحية: غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والمنصات التجارية الرقمية العابرة للحدود، والتشريع العُماني، ومجموعة العمل المالي (FATF)، والنهج القائم على المخاطرات، والأصول الافتراضية، والتعاون الدولي.

Abstract

This study examines the legal and regulatory challenges associated with combating money laundering and terrorist financing through cross-border digital commercial platforms and assesses the adequacy of the Omani legislative and regulatory framework in addressing such challenges in light of international standards, particularly the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations and its recent reports. The significance of the study stems from the growing role of digital platforms in cross-border commercial and financial transactions and the associated risks arising from the multiplicity of digital intermediaries, the development of payment methods and virtual assets, and the difficulties involved in identifying beneficial owners and tracing financial flows and digital evidence across multiple jurisdictions.

The study adopts a legal analytical approach to examine relevant Omani legislation, particularly the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Law promulgated by Royal Decree No. ٢٠١٦/٣٠. It also employs a comparative approach to assess the conformity of the Omani framework with FATF standards and a critical approach to evaluate the adequacy of the existing regulatory framework in addressing emerging risks associated with digital platforms and services.

The study finds that the Omani legal framework provides an advanced legal and institutional foundation for combating money laundering and terrorist financing and demonstrates a high degree of conformity with a substantial part of the FATF standards. Nevertheless, the rapidly evolving digital environment presents continuing challenges concerning jurisdiction over cross-border transactions, supervision of digital service providers and virtual assets, beneficial ownership identification, tracing of electronic transactions, and the exchange of information and digital evidence. The study concludes that the Omani legislative and regulatory framework should continue to evolve in accordance with a risk-based approach by clarifying the obligations of digital service providers, strengthening coordination among supervisory authorities, the National Centre for Financial Information, and other competent authorities, enhancing international cooperation, and employing artificial intelligence and data analytics for the early detection of suspicious patterns and transactions. These measures would strengthen the integrity of the financial system and enhance the effectiveness of Oman's national anti-money laundering and counter-terrorist financing framework.

Keywords: Money Laundering; Terrorist Financing; Cross-Border Digital Commercial Platforms; Omani Legislation; Financial Action Task Force (FATF); Risk-Based Approach; Virtual Assets; International Cooperation.

المقدمة

أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى الركائز الأساسية لحماية نزاهة الأنظمة المالية واستقرارها، في ظل ما تشهده البيئة الرقمية من تطورات متسارعة أعادت تشكيل أنماط التجارة، ووسائل الدفع والخدمات المالية. وقد واكب هذا التحول تطور في المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي مقدمتها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تقوم على تحديد المخاطرات، وتقييمها، وتطبيق تدابير تتناسب مع طبيعتها ومستواها.

وفي هذا السياق برزت المنصات التجارية الرقمية العابرة للحدود بوصفها إحدى الأدوات الرئيسة للاقتصاد الرقمي، لما تتيحه من إبرام المعاملات التجارية، وتبادل السلع والخدمات بين أطراف يوجدون في ولايات قضائية مختلفة، غير أن تناول هذه المنصات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقتضي التمييز بينها وبين غيرها من الفاعلين في البيئة الرقمية؛ فالمنصة التجارية قد تقتصر وظيفتها على الوساطة بين البائع والمشتري، وقد تقترن بأنشطة أخرى، كإدارة المدفوعات، أو تقديم خدمات مالية، أو خدمات مرتبطة بالأصول الافتراضية، ويترتب على اختلاف الوظيفة التي تمارسها المنصة اختلاف مركزها القانوني، ومدى خضوعها للالتزامات المقررة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتبرز المخاطرات بصفة خاصة عندما تتداخل الوظيفة التجارية للمنصة مع عمليات نقل القيمة أو إدارة المدفوعات أو غيرها من الأنشطة الخاضعة للرقابة، فضلًا عما تتسم به المعاملات الرقمية العابرة للحدود من تعدد الأطراف والوسطاء، وسرعة انتقال الأموال، وتوزع البيانات والأدلة الرقمية بين أكثر من دولة، وما قد ينشأ عن ذلك من صعوبات في تحديد المستفيد الحقيقي، وتتبع التدفقات المالية، وتعيين جهة الاختصاص.

وفي سلطنة عُمان يمثل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠) الإطار التشريعي الرئيس المنظم للوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها، إلى جانب التشريعات واللوائح والتعليمات الرقابية ذات الصلة، غير أن تقييم كفاية هذا الإطار في البيئة الرقمية لا ينبغي أن يقتصر على التحقق من وجود النصوص القانونية أو مدى توافقها الفني مع المعايير الدولية، وإنما يقتضي كذلك بحث نطاق انطباق الالتزامات القانونية على الفاعلين الرقميين بحسب طبيعة النشاط الذي يمارسونه، ومدى قدرة الآليات الرقابية والتنفيذية على التعامل مع المخاطرات الناشئة عن المعاملات الرقمية العابرة للحدود.

ومن ثَم تكتسب الدراسة أهميتها من بحث العلاقة بين الوظيفة القانونية التي تؤديها المنصة التجارية الرقمية وبين نطاق الالتزامات المترتبة عليها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تقييم الإطار التشريعي والرقابي العُماني في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة، والتمييز بين مستوى الامتثال الفني للنصوص والمعايير من جهة، ومستوى الفاعلية في التطبيق من جهة أخرى، وصولًا إلى تحديد أوجه القصور، واقتراح المعالجات التشريعية والرقابية الملائمة.

إشكالية الدراسة

لا تتمثل الإشكالية القانونية في مجرد إمكانية استغلال المنصات التجارية الرقمية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنما تمتد إلى تحديد المركز القانوني للمنصة ذاتها ونطاق الالتزامات التي يمكن إسنادها إليها بحسب الوظيفة التي تمارسها، فالمنصة التي يقتصر نشاطها على الوساطة التجارية لا تتطابق في مركزها القانوني مع مقدم خدمات الدفع، أو المؤسسة المالية، أو مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، حتى وإن اجتمعت هذه الأنشطة أحيانًا داخل نموذج أعمال رقمي واحد.

ويترتب على هذا التداخل الوظيفي إشكالات تتعلق بتحديد الجهات الخاضعة لالتزامات العناية الواجبة، والتحقق من المستفيد الحقيقي، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، فضلًا عن إشكالات الاختصاص القضائي والتعاون الدولي، وتتبع المعاملات والأدلة الرقمية العابرة للحدود، ومن هنا تثار مسألة مدى كفاية الإطار التشريعي والرقابي العُماني في استيعاب هذه التباينات، ومدى اتساقه مع المعايير الدولية، مع ضرورة التمييز بين الامتثال الفني لتوصيات مجموعة العمل المالي وبين الفاعلية العملية للنظام الوطني.

وعليه تتمثل إشكالية الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:»إلى أي مدى يستوعب الإطار التشريعي والرقابي العُماني مخاطرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالمنصات التجارية الرقمية العابرة للحدود، في ضوء اختلاف وظائفها ومراكز الفاعلين المرتبطين بها، وما مدى اتساق هذا الإطار وفاعليته في ضوء معايير مجموعة العمل المالي (FATF)؟

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية:

أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من الأبعاد العلمية والعملية لموضوعها، في ظل التوسع المتسارع للمنصات التجارية الرقمية العابرة للحدود، وما يترتب عليه من تحديات قانونية ورقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكن بيان ذلك على النحو الآتي:

أولًا- الأهمية العلمية (النظرية):

١. **ثانيًا- الأهمية العملية (التطبيقية):**

١. **أهداف الدراسة**

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التحديات القانونية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنصات التجارية الرقمية العابرة للحدود في ضوء التشريع العُماني والمعايير الدولية، وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:

منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي القانوني في تحليل النصوص التشريعية والتنظيمية العُمانية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان نطاق انطباقها على المنصات التجارية الرقمية والفاعلين المرتبطين بها وفقًا لطبيعة النشاط الذي يمارسه كل منهم، مع تحليل الإشكالات القانونية والرقابية التي تثيرها المعاملات الرقمية العابرة للحدود.

واستعانت الدراسة بأسلوب التقييم المعياري لقياس مدى اتساق الإطار التشريعي والرقابي العُماني مع المعايير الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وذلك بواسطة مقابلة المتطلبات الدولية ذات الصلة بموضوع الدراسة بالأحكام والتدابير الوطنية المقابلة لها، ولا سيما في مجالات النهج القائم على المخاطرات، والعناية الواجبة بالعملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والرقابة، والتعاون الدولي، والمتطلبات المرتبطة بالأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.

وروعي في هذا التقييم التمييز بين الامتثال الفني، من حيث استيفاء الإطار القانوني والمؤسسي للمتطلبات المقررة في توصيات مجموعة العمل المالي، وبين الفاعلية من حيث النتائج العملية التي تكشف عنها تقارير التقييم والمتابعة والمؤشرات ذات الصلة، بما يحول دون استخلاص فاعلية النظام من مجرد وجود النصوص أو المؤسسات، وكذلك استعانت الدراسة عند الحاجة ببعض التطبيقات القانونية والقضائية المقارنة للاستئناس بها في تحليل المسائل التي تثيرها البيئة الرقمية، دون اتخاذ المقارنة منهجًا أصيلًا مستقلًا للدراسة.

حدود الدراسة

الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة على تحليل التحديات القانونية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالمنصات التجارية الرقمية العابرة للحدود، مع تحديد المركز القانوني للمنصة وتمييزها عن

الفاعلين الرقميين الآخرين، ولا سيما الوسيط الإلكتروني، ومقدم خدمات الدفع، ومزود خدمات الأصول الافتراضية، بحسب طبيعة النشاط الذي يمارسه كل منهم، وكذلك تتناول الدراسة إشكالات الاختصاص القضائي والتعاون الدولي والرقابة وتتبع المعاملات الإلكترونية، وتقييم الإطار التشريعي والرقابي العُماني في ضوء معايير مجموعة العمل المالي، دون التوسع في الجوانب التقنية أو الاقتصادية إلا بالقدر الذي يخدم التحليل القانوني.

الحدود المكانية: تركز الدراسة على سلطنة عُمان بوصفها النطاق القانوني الرئيس للبحث، مع الاستناد إلى المعايير الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، والاستئناس ببعض التطبيقات التشريعية والقضائية المقارنة متى اقتضى التحليل ذلك.

الحدود الزمنية: تشمل الدراسة التشريعات واللوائح والقرارات التنظيمية والتقارير والمعايير الدولية ذات الصلة الصادرة أو النافذة حتى عام ٢٠٢٦، مع مراعاة أحدث التطورات المتاحة خلال هذا النطاق الزمني، ولا سيما تحديثات مجموعة العمل المالي المتعلقة بالمخاطرات الناشئة عن الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، وتقارير تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعته في سلطنة عُمان.

الدراسات السابقة

الدراسة الأولى: راشد بن حامد البلوشي، وزعيم بن ناصر الشعيبي، بعنوان: «المسؤولية الجنائية عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs): دراسة قانونية مقارنة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة

هدفت الدراسة إلى تحليل المسؤولية الجنائية الناشئة عن استغلال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عن طريق دراسة مقارنة بين الأطر القانونية في سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وركزت الدراسة على التحديات التي تثيرها الطبيعة التقنية واللامركزية لهذه الأصول في تحديد المسؤولية وتتبع المعاملات غير المشروعة، وخلصت إلى ضرورة تطوير الأطر القانونية والرقابية بما يستوعب المخاطرات المرتبطة بالأصول الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي وآليات الامتثال والرقابة على الأنشطة الرقمية.

الدراسة الثانية: دراسة (Akartuna, Johnson & Thornton 2023) بعنوان: The Money Laundering and Terrorist Financing Risks of New and Disruptive Technologies: A Futures-Oriented Scoping Review

هدفت الدراسة إلى استكشاف مخاطرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن التقنيات الحديثة والمزعزعة، وذلك بمراجعة مستقبلية للأدبيات المتعلقة بالتقنيات المالية والأصول الافتراضية، ووسائل الدفع والتطورات الرقمية، وأظهرت أن التقنيات الناشئة قد توفر فرصًا جديدة لإخفاء الهُوية وتحريك الأموال وتجاوز بعض آليات الرقابة التقليدية، وخلصت إلى أهمية تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة استباقية، وتعزيز قدرات الجهات الرقابية على استيعاب المخاطرات التقنية المتغيرة.

الدراسة الثالثة: دراسة هنادي محمود توفيق صالح (٢٠٢٤) بعنوان غسل الأموال عبر المتجر الإلكتروني: دراسة في التشريع الأردني»،

تناولت الدراسة جريمة غسل الأموال عبر المتاجر الإلكترونية ومدى كفاية التشريع الأردني في مواجهتها، مع بيان الكيفية التي يمكن بها استغلال التجارة الإلكترونية في إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وتمويه حركتها، وركزت على خصوصية البيئة الإلكترونية وما تثيره من صعوبات في الكشف والتتبع والإثبات. وانتهت الدراسة إلى ضرورة تطوير المعالجة التشريعية والرقابية بما يتلاءم مع الأساليب المستحدثة لغسل الأموال المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.

الدراسة الرابعة: دراسة (Tin Kapetanovic 2026) بعنوان: Testing the Implementation of the Transplantation Framework to Detect Terrorism Financing: Opportunities and Conditions in the Dutch Banking Sector

هدفت الدراسة إلى تقييم إمكان تطبيق إطار تحليلي للكشف عن تمويل الإرهاب في القطاع المصرفي الهولندي، في ظل الصعوبات التي تواجه المؤسسات المالية في اكتشاف أنماط تمويل الإرهاب. واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة النوعية بفضل مقابلات شبه منظمة مع مختصين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تحليل الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وخلصت إلى أن تحسين الكشف عن تمويل الإرهاب لا يعتمد على الأدوات التقنية وحدها، وإنما يتطلب توافر بيئة قانونية وتنظيمية ومؤسسية ملائمة، بما يبرز أهمية التكامل بين التنظيم القانوني والأدوات الرقابية والتقنية.

الدراسة الخامسة: دراسة مروى يوسف يوسف البسيقي (٢٠٢٦) بعنوان: التحريات المالية المرتبطة بعمليات غسل الأموال عن طريق الأصول الافتراضية

تناولت الدراسة دور التحريات المالية في الكشف عن عمليات غسل الأموال المرتكبة باستعمال الأصول الافتراضية، وما تثيره هذه الأصول من تحديات مرتبطة بإخفاء الهُوية وسرعة انتقال القيمة وصعوبة تتبع مسار المعاملات عبر البيئة الرقمية، وركزت على الإشكالات القانونية والفنية التي تواجه جهات التحري عند تعقب الأموال والأصول الافتراضية وتحديد مصادرها والمستفيدين منها، وانتهت إلى أهمية تطوير أدوات التحري المالي، ورفع القدرات القانونية والفنية للجهات المختصة، وتعزيز آليات التتبع والتعاون لمواجهة غسل الأموال في البيئة الرقمية.

الدراسة السادسة: دراسة مشعل بن مبارك سعيد المؤذن السليطي (٢٠٢٦) بعنوان: غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء المنهج القائم على المخاطر: دراسة تحليلية قانونية وتطبيقية مع التركيز على غسل الأموال القائم على التجارة.

هدفت الدراسة إلى تحليل غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء المنهج القائم على المخاطرات، مع التركيز على غسل الأموال القائم على التجارة (Trade-Based Money Laundering) بوصفه من الأساليب المعقدة المستعملة في نقل القيمة غير المشروعة وإخفاء مصدرها، وتناولت عددًا من صوره، ومنها التلاعب بالفواتير، والمبالغة أو التخفيض في قيمة السلع أو كمياتها، والشحنات الوهمية، والوصف غير الصحيح للسلع، إلى جانب مؤشرات المخاطرات المرتبطة بالمعاملات التجارية، وأكدت الدراسة أهمية تبني نهج قائم على تقييم المخاطرات وتطوير أدوات الرقابة والكشف، بما يتناسب مع تعقيد المعاملات التجارية الحديثة.

التعقيب على الدراسات السابقة

يتضح من الدراسات السابقة تنوع الاتجاهات التي تناولت مخاطرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البيئة الرقمية، فقد تناولت دراسة البلوشي والشعيبي المسؤولية الجنائية المرتبطة بالأصول الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال، بينما ركزت دراسة Akartuna وزملائه على المخاطرات المستقبلية للتقنيات الحديثة، واتجهت دراسة هنادي صالح إلى غسل الأموال عبر التجارة الإلكترونية. وفي المقابل عالجت دراسة Kapetanovic آليات الكشف عن تمويل الإرهاب، وركزت دراسة البسيقي على التحريات المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية، في حين تناولت دراسة السليطي غسل الأموال القائم على التجارة من منظور النهج القائم على المخاطرات.

وقد أفادت الدراسة الحالية من هذه الأدبيات في تحديد طبيعة المخاطرات الرقمية، وبيان صور الاستغلال المستحدثة، وإبراز أهمية الرقابة القائمة على المخاطرات والتتبع المالي والتعاون الدولي. ومع ذلك فهي تختلف عنها

في أنهـا تتناول بصورة أكثر تحديدًا التحديات القانونية والرقابية لمكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب عبر المنصات التجارية الرقمية العابـرة للحدود، مع التركيز على تقييم كفاية الإطار التشريعي والرقابي العُماني في ضوء معـايير مجموعة العمـل المالي (FATF)، وتحليل إشـكالات الاختصاص القضـائي، والرقابة على مزودي الخدمـات الرقمية، وتتبـع المعاملات والأدلـة الرقمية، واقتراح آليـات لتطوير المواجهة التشريعيـة والرقابية، وبذلك تسـعى الدراسـة إلى معالجة جانـب لم تتناوله الدراسات السابقة مجتمعةً بهذه الصورة المتكاملة.

خطة البحث

اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها إلى مبحثين رئيسين، يسبقهما هذا الجزء التمهيدي، وذلك على النحو الآتي:

المبحـث الأول: الإطار القانـوني للمنصات التجارية الرقمية ومخاطرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المبحث الثاني: التحديات القانونية والرقابية وآليات تطويـر المواجهة التشريعية في ضـوء التشريع العُماني والمعايير الدولية.

وتختتـم الدراسـة بخاتمـة تتضمـن أبـرز النتائج والتوصيات.

المبحث الأول
الإطار القانوني للمنصات التجارية الرقمية ومخاطرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تمهيد وتقسيم

يشهد الاقتصاد الرقمي توسعًا متسارعًا في استعمال المنصات التجارية الرقمية العابرة للحدود التي أصبحت تـؤدي دورًا محوريًـا في تسـهيل المعـاملات التجارية والمالية، وتبادل السـلع والخدمات على المستوى الدولي. ورغم مـا توفره هذه المنصـات من مزايـا اقتصادية، فإن طبيعتهـا الرقمية والعابرة للحدود أوجدت تحديات قانونية متزايدة، تمثلت في إمكانية اسـتغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مسـتفيدة من التطور التقني، وتعدد وسائل الدفع الإلكتروني، وصعوبة تتبع التدفقات الماليـة والتحقق من هُوية المتعاملين، وقد أكدت المعايير الدوليـة، ولا سـيما توصيـات مجموعـة العمـل المالي (FATF)أهمية تطوير الأطر القانونية والرقابية لمواجهة هذه المخاطرات، وتعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وللإحاطـة بهذا الموضوع، يُقسـم هـذا المبحث إلى مطلبين رئيسين، وذلك على النحو الآتي:

المطلـب الأول: التنظيم القانوني للمنصات التجارية الرقمية العابرة للحدود.

المطلب الثاني: مخاطرات استغلال المنصات التجارية الرقمية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المطلـب الأول: التنظيم القانـوني للمنصات التجارية الرقمية العابرة للحدود.

يُعَـدّ تحديد الإطـار القانوني للمنصـات التجارية الرقمية العابرة للحدود أساسًـا لفهم طبيعة الالتزامات القانونيـة المترتبـة على القـائمين عليهـا والمتعامـلين بواسطتها بحسبانها أحد أبرز مكونات الاقتصاد الرقمي الحديـث، ويقـتضي ذلك بيـان مفهوم هـذه المنصات وخصائصها، ثم تحديد تنظيمهـا القانوني والالتزامات التـي تحكم نشـاطها في ضـوء التشريعـات الوطنية والمعايير الدولية.

الفرع الأول مفهوم المنصات التجارية الرقمية

الفـرع الأول: مفهوم المنصـات التجارية الرقمية وتمييزها عن الفاعلين الرقميين المرتبطين بها

لم يستقر مفهوم المنصة التجارية الرقمية على تعريف تشريعي موحد، ويرجع ذلـك إلى تعدد نماذج المنصات، واختلاف الوظائـف التي تؤديها في البيئة الرقمية؛ فقد يقتصر نشـاط بعضها على إتاحة فضاء إلكتروني يربط بين البائـع والمشتري، في حين تتدخـل منصات أخرى بدرجات متفاوتة في تنظيم المعاملة أو تنفيذها، أو ترتبط

بخدمات الدفع والشحن والتقييم وإدارة البيانات. ومن ثَم فإن تحديد مفهوم المنصة لا يمثل مسألة اصطلاحية فحسب، وإنما تترتب عليه آثار قانونية تتصل بتحديد مركز مشغلها ونطاق الالتزامات والمسؤوليات التي يمكن إسنادها إليه.

وقد تناول الفقه القانوني المنصات الرقمية من اتجاهات مختلفة، إذ ينطلق اتجاه من ارتباطها بالتجارة الإلكترونية، بحسبان أن النشاط الذي يُنْجَز فيها يقوم على استعمال الوسائل الإلكترونية في عرض السلع والخدمات وإبرام المعاملات التجارية، ثم تخضع العلاقات الناشئة عنها - في الأصل - للقواعد المنظمة للمعاملات والتجارة الإلكترونية.[١] وفي المقابل يركز اتجاه آخر على البنية القانونية الخاصة للمنصة، بحسبانها بيئة رقمية تنظم التفاعل بين مجموعات متعددة من المستخدمين، وتتشكل داخلها شبكة من العلاقات القانونية والتعاقدية بين مشغل المنصة والبائعين والمشترين وغيرهم من مقدمي الخدمات.[٢]

ويتفق الاتجاه الأخير مع التصور الذي تبنته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) في تصنيف المسائل القانونية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي؛ إذ عرضت المنصة العاملة عبر الإنترنت بوصفها خدمة تقدم إلكترونيًا عبر الإنترنت أو شبكة اتصال أخرى، وتيسر التفاعل بين الأشخاص الذين يستعملونها، وكذلك أوضحت أن منصات التجارة الإلكترونية تمثل أحد الأنماط المهمة لهذه المنصات، وأن مفهوم المنصة يشمل نماذج متعددة تختلف بحسب المستخدمين وطبيعة المعاملات والوظائف التي تؤديها[٣].

ويكشف هذا التصور عن ضرورة التمييز بين المنصة التجارية الرقمية وبين المفاهيم القانونية المجاورة لها، فالمنصة التجارية في مفهومها الأساسي توفر البيئة الرقمية التي تتيح التفاعل وإبرام المعاملات بين فئات مختلفة من المستخدمين، بينما يشير الوسيط الإلكتروني إلى الدور الذي يؤديه شخص أو نظام في نقل البيانات أو تسهيل الاتصال أو إتمام جانب من المعاملة الإلكترونية، وكذلك يختلف كلاهما عن مقدم خدمات الدفع الذي يباشر نشاطًا يتعلق بتنفيذ المدفوعات أو تحويل الأموال، وعن مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) الذي يرتبط مركزه القانوني بطبيعة الخدمات المقدمة في مجال الأصول الافتراضية، ولذلك لا يصح افتراض وحدة المركز القانوني لهذه الفئات لمجرد اشتراكها في البيئة الرقمية.

ويتعزز هذا التمييز في ضوء التطورات الدولية الحديثة؛ فقد اتجهت أعمال UNCITRAL في عام ٢٠٢٦ بشأن المنصات الرقمية والقانون الخاص إلى دراسة مشغلي المنصات بحسبانهم فاعلين في التجارة الدولية، وقد يؤدون أدوارًا مختلفة، مع بحث الالتزامات والمسؤوليات المترتبة على كل دور، وأشارت الأعمال الاستكشافية لِلَّجْنة إلى أن المنصات لم تعد تؤدي دائمًا وظيفة الوساطة وحدها، بل قد تسهم في تشكيل الأسواق الإلكترونية وتنظيم العلاقات داخلها وفق قواعد المنصة[٤].

وبناءً عليه، يمكن تعريف المنصة التجارية الرقمية العابرة للحدود- لأغراض هذه الدراسة - بأنها: بيئة رقمية تتيح بواسطة شبكة إلكترونية التفاعل بين فئتين أو أكثر من المستخدمين بقصد عرض السلع أو الخدمات أو إبرام المعاملات التجارية أو تسهيلها، وتتخذ المعاملة أو أطرافها أو آثارها صفة عابرة للحدود، مع اختلاف المركز القانوني لمشغل المنصة، بحسب طبيعة الوظائف التي يباشرها، ومدى تدخله في تنفيذ المعاملة.

---

(١) أبو العلا علي أبو العلا النمر، المشكلات العملية والقانونية في التجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ١٣-٢١.

(٢) ثامر عبد الجبار السعيدي، وباسم علوان العقابي، «الطبيعة القانونية للشركات الإلكترونية»، مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية، المجلد (٣)، العدد (١)، ٢٠٢٣، ص ٢٥٧-٢٧٩.

(٣) لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، تصنيف المسائل القانونية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي (Taxonomy of Legal Issues Related to the Digital Economy)، الأمم المتحدة، فيينا، ٢٠٢٣، الجزء الرابع: المنصات العاملة عبر الإنترنت، ولا سيما الفقرات ١١٧-١٢١.

(٤) لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، Digital Platforms and Private Law، الوثيقة A/CN.٩/١٢٥٩، ٢٠٢٦، ولا سيما الفقرات ٢-٥.

ولا يعني هـذا التعريف أن كل منصة تجارية رقمية تخضع بذاتها لالتزامات مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إذ يتـعين التمييز بين صفـة المنصة بوصفها بيئـة للتفاعل التجـاري وبين الوظيفـة القانونية التي تمارسـها فعليًـا، فإذا اقتصر نشـاطها على الوسـاطة التجاريـة، اختلف مركزها عن الحالـة التي تتولى فيها تنفيذ المدفوعـات أو تحويل القيمـة أو تقديم خدمات مرتبطة بالأصول الافتراضية، ومن ثَم تقترح الدراسـة اعـتماد معيار وظيفي يقوم على طبيعة النشـاط الفعلي للمنصة ومدى سيطرتها على المعاملة والأموال أو القيمة المتداولة، لا على مجرد تسميتها «منصة رقمية»، لتحديد نطـاق الالتزامـات القانونية والرقابيـة التي يمكن أن تترتب عليها.

ويؤيـد الباحث هذا المدخل؛ لأنـه يحقق قدرًا أكبر من الدقـة القانونية، ويحول دون إخضاع نماذج أعمال مختلفـة لنظام قانوني واحد لمجرد عملها عبر الإنترنت، وكذلك فإنه يسـمح لاحقًا بتحديد نطـاق تطبيق قواعد مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للنشـاط والمخاطـرات المرتبطـة به، وهو ما ينسـجم مع الطبيعة المتـغيرة للمنصـات الرقمية ومع الاتجاه نحـو التنظيم القائم على الوظيفة والمخاطرات.

الفرع الثاني- التنظيم القانوني للمنصات التجارية الرقمية والالتزامات القانونية لمشغليها:

يثير تحديـد التنظيم القانـوني للمنصات التجارية الرقمية إشـكالية تتجاوز مجرد إخضاع المعاملات التي تُنْجَز عن طريقها لقواعـد التعاقد الإلكتروني؛ ذلك أن المنصة قد تـؤدي أدوارًا متفاوتة تبدأ مـن إتاحة البنية التقنية التي تجمع أطراف المعاملة، وقد تمتد إلى تنظيم شروط التعامـل، أو ترتيـب عرض السـلع والخدمات، أو التدخـل في بعض مراحل تنفيـذ المعاملة، فضلًا عن إمكان اقتران نشاطها بخدمات دفع أو خدمات مالية أو خدمات مرتبطة بالأصـول الافتراضية. ومن ثَم لا يبدو منضبطًا إخضـاع جميع المنصات لنظـام قانوني واحد استنادًا إلى وصفها الرقمي، وإنما يتعين تحديد القواعد الواجبة التطبيق بالنظر إلى طبيعة الوظيفة التي يباشرها مشغل المنصة ومدى تدخله الفعلي في المعاملة.[١]

ويتفق هذا التصور مـع الاتجاه الحديث في تنظيم المنصات الرقمية؛ إذ أظهرت الأعمال الاستكشافية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) لعـام ٢٠٢٦ أن المنصـات أصبحـت عـنصرًا مميزًا في الاقتصـاد الرقمـي، وأن دورهـا قـد لا يقـتصر على الوساطة، بل قد يمتد إلى تشـكيل الأسواق الإلكترونية، ووضع القواعد التي تحكم التعامل داخلها، وكذلك ركزت اللجنـة على تعدد الأدوار التي يمكن أن يؤديها مشـغل المنصـة، وعلى ما يترتب على اخـتلاف هذه الأدوار من تفاوت في الحقوق والالتزامات والمسؤوليات القانونية.[٢]

ويجد هذا المدخل أساسـه كذلك في الفقه القانوني الذي يربط نطاق مسـؤولية مشغل المنصة بدرجة تدخله في النشـاط الإلكتروني؛ فمجرد توفير البنية التقنية أو تسهيل الاتصال بين الأطراف لا يستوي قانونًا مع تدخل المشـغل في تنظيم المعاملة أو التحكـم في عناصرها أو المشاركة في تنفيذها. وعلى هذا الأساس لا ينبغي تحديد المركز القانوني للمنصة اسـتنادًا إلى تسـميتها أو شكلها التقني، وإنما من تحليل الوظائف التي تمارسـها فعليًا، والعلاقات القانونية التي تنشـأ بينها وبين مستخدميها وغيرهم من مقدمي الخدمات.[٣]

وفي التشريـع الـعُماني يمثـل قانـون المعـاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٥/٣٩) أحد الأطر القانونية الرئيسة المنظمة للمعاملات في البيئة

---

(١) عبـاس فاضل خـدام، «الطبيعـة القانونية لنشـاط المنصة الإلكترونيـة الموحدة للإعلانات والمناقصات والمشتريات الحكومية في العراق: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أعمال الوساطة التجارية (السمسرة والوكالة التجارية)»، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، المجلد (١٨)، العدد (٢)، ٢٠٢٦، ص ٥٧١-٥٩٠

(2) United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Exploratory Work on Digital Platforms and Private Law, Note by the Secretariat, Doc. A/CN.95 ,1259/ May 2026, paras. 2–4, 9–10.

(٣) محمود محمد أبو فروة، «منصات التواصل الاجتماعي ومسـؤوليتها القانونية عن المحتوى غير المشروع»، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السـنة العاشرة، العدد (٣)، العدد التسلسلي (٣٩)، يونيو ٢٠٢٢، ص ١٦١

الرقمية؛ فقد أضفى المشرع على العقود الإلكترونية بموجب المادة (٢٠) الآثار القانونية ذاتها المترتبة على العقود المبرمة بالأساليب العادية، من حيث الإثبات والصحة والقابلية للتنفيذ وغيرها من الأحكام. غير أن أهمية القانون بالنسبة إلى المنصات لا تقف عند الاعتراف بالعقد الإلكتروني، وإنما تمتد إلى تنظيمه لمركز الوسيط الإلكتروني في المواد (٢١-٢٣)، وهو تنظيم يكشف عن أثر طبيعة الدور الفعلي في تحديد نطاق المسؤولية.[١]

فقد قررت المادة (٢١) انتفاء المسؤولية المدنية والجزائية للوسيط عن المعلومات أو البيانات الخاصة بالغير متى لم يكن مصدرًا لها واقتصر دوره على توفير إمكانية الدخول إليها، وحددت مفهوم توفير إمكانية الدخول بما يشمل الوسائل الفنية اللازمة للوصول إلى المعلومات أو بثها وبعض صور الحفظ التلقائي أو المؤقت. غير أن المشرع لم يجعل هذا الإعفاء مطلقًا، إذ اشترطت المادة (٢٢) عدم علم الوسيط بالوقائع أو الملابسات التي تدل على قيام مسؤوليته، وألزمته عند العلم بوقف توفير إمكانية الدخول إلى المعلومات أو عرضها على الفور. وأكدت المادة (٢٣) أن هذا النظام لا يخل بأي التزامات تنشأ عن عقد، أو يفرضها قانون آخر أو حكم قضائي واجب النفاذ.[٢]

ويُستخلص من هذه الأحكام أن المشرِّع العُماني أقام نظام مسؤولية الوسيط على عناصر تتصل بمصدر المعلومات، ومدى السيطرة الفعلية، والعلم بالمخالفة، والتصرف عند تحقق العلم. غير أن الاستناد إلى هذه الأحكام في مجال المنصات التجارية يقتضي قدرًا من التحفظ؛ فالوسيط بالمعنى المقصود في المواد (٢١-٢٣) لا يتطابق بالضرورة مع مشغل المنصة التجارية، ومن ثَم لا يصح نقل نظام الإعفاء المقرر للوسيط إلى جميع المنصات بصورة آلية، وإنما يتعين أولًا التحقق من طبيعة النشاط الذي يؤديه مشغل المنصة ومدى انطباق وصف الوسيط عليه.

ويظهر التمييز بصورة أوضح عند النظر إلى خدمات الثقة الإلكترونية؛ إذ خصص القانون لها تنظيمًا مستقلًا ابتداءً من المادة (٢٤)، وحدد صورها، ومنها إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والتوقيع والختم الإلكتروني والتحقق من الهُوية الإلكترونية وخدمات التسليم الإلكتروني، وكذلك أخضع تقديمها للترخيص وفق المادة (٢٥). وهو ما يؤكد أن المشرِّع ذاته يميز بين الوظائف المختلفة التي يؤديها الفاعلون في البيئة الرقمية، ويرتب على كل وظيفة نظامًا قانونيًا خاصًا بها.[٣]

وتتضح أهمية هذا التمييز بصورة أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إذ لا يترتب على مجرد خضوع المنصة لقانون المعاملات الإلكترونية حسبانها جهة ملزمة تلقائيًا بإجراءات العناية الواجبة بالعملاء أو تحديد المستفيد الحقيقي أو الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، فهذه الالتزامات تستلزم سندًا قانونيًا خاصًا يرتبط بطبيعة النشاط والصفة التي يقررها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبناءً عليه، فإذا اقتصرت المنصة على الوساطة التجارية، وجب تحديد التزاماتها وفق التنظيم الخاص بهذه الوظيفة، وأما إذا باشرت إلى جانب نشاطها التجاري خدمات دفع قيمة أو باشرت نشاطًا يدخل في نطاق خدمات الأصول الافتراضية أو تحويل تلك القيمة أو ذلك النشاط، فإن المركز القانوني للنشاط الإضافي وما يترتب عليه من التزامات رقابية يتعين تحديده وفق التشريع الخاص المنظم له.

وبذلك يكشف التنظيم القانوني للمنصات عن ضرورة الفصل بين ثلاثة مستويات: صفة الكيان بحسبانه منصة تجارية رقمية، والوظيفة الفعلية التي يمارسها، والنظام القانوني الذي يُرتب الالتزامات على تلك الوظيفة، ولا يكفي المستوى الأول وحده لتحديد المسؤولية أو الالتزامات الرقابية، بل يمثل المستوى الوظيفي حلقة الوصل بين وصف المنصة والنظام القانوني الواجب التطبيق.

---

(١) قانون المعاملات الإلكترونية العُماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٥/٣٩)، الجريدة الرسمية، العدد (١٥٩١)، ١٣ أبريل ٢٠٢٥، المادة (٢٠).

(٢) المرجع السابق، المواد (٢١)، (٢٢)، (٢٣).

(٣) المرجع السابق، المادتان (٢٤)،.(٢٥)

ويؤيد الباحث- بناءً على ذلك- اعتماد معيار وظيفي قائم على المخاطرات في تحديد المركز القانوني لمشغل المنصة، بحيث ينظر إلى طبيعة الخدمات التي يقدمها، ودرجة تدخله في المعاملة، ومدى سيطرته على البيانات أو الأموال أو القيمة المتداولة، والمخاطرات القانونية والمالية المرتبطة بنشاطه. ويحقق هذا المدخل قدرًا أكبر من الدقة في إخضاع جميع المنصات لنظام موحد، وهو يمنع في المقابل استعمال وصف «الوسيط التقني» للإفلات من الالتزامات التي يقررها القانون متى تجاوز النشاط فعليًا حدود الوساطة، ومن شأن هذا التأصيل أن يشكل الأساس القانوني اللازم للانتقال إلى بحث صور استغلال المنصات التجارية الرقمية والأنشطة المرتبطة بها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المطلب الثاني: مخاطرات استغلال المنصات التجارية الرقمية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أدى التوسع في استعمال المنصات التجارية الرقمية إلى ظهور أنماط مستحدثة لاستغلالها في الأنشطة المالية غير المشروعة، مستفيدةً من سرعة المعاملات، والطبيعة العابرة للحدود، وتعدد وسائل الدفع الإلكترونية. وقد دفعت هذه المخاطرات الهيئات الدولية- وفي مقدمتها مجموعة العمل المالي -(FATF) إلى التأكيد على ضرورة تبني نهج قائم على تقييم المخاطرات، وتعزيز الرقابة على الأنشطة الرقمية، وتطوير آليات الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البيئة الرقمية.

وبناءً عليه، يتناول هذا المطلب صور استغلال المنصات التجارية الرقمية في غسل الأموال، ثم صور استعمالها في تمويل الإرهاب، وذلك عن طريق تحليل الأساليب المستحدثة التي أفرزها الاقتصاد الرقمي، وبيان أبرز المخاطرات القانونية المترتبة عليها.

الفرع الأول: أساليب غسل الأموال عبر المنصات التجارية الرقمية

يثير استغلال المنصات التجارية الرقمية في غسل الأموال إشكالية قانونية تتصل بمدى استيعاب القواعد التقليدية للتجريم للصور المستحدثة التي أفرزتها البيئة الرقمية، ولا ينشأ الخطر من المنصة في ذاتها، وإنما من كيفية توظيف الوظائف التجارية أو المالية المرتبطة بها في إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويه حركتها أو دمجها في معاملات تبدو مشروعة، وتزداد هذه المخاطرات في النماذج التي تتداخل فيها المنصة التجارية مع خدمات الدفع أو تحويل القيمة أو غيرها من الخدمات الرقمية، ولا سيما عندما تكون المعاملة عابرة للحدود وتتعدد الأطراف والوسطاء المشاركون فيها.[1]

وتتمثل إحدى أبرز صور الاستغلال في توظيف المعاملات التجارية الإلكترونية في غسل الأموال القائم على التجارة (Trade-Based Money Laundering)، وذلك باستعمال عمليات بيع وشراء حقيقية أو صورية لنقل القيمة وإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وقد تتخذ هذه الممارسات صورًا متعددة، ومن بينها التلاعب بقيمة الفواتير، والمبالغة أو التخفيض المصطنع في أسعار السلع والخدمات، وتكرار عمليات البيع بين أطراف مترابطة، وإنشاء معاملات أو متاجر وهمية لا يقصد منها نشاط تجاري حقيقي، وإنما إيجاد مبرر ظاهري لانتقال الأموال بين الأطراف.[2]

ولا يعني ذلك أن غسل الأموال القائم على التجارة يقتصر على المنصات الرقمية، فهو نمط أوسع من غسل الأموال يستغل النظام التجاري ذاته. غير أن البيئة الرقمية قد تزيد من بعض عناصر المخاطرات بسبب سرعة تنفيذ المعاملات، وإمكان التعامل عن بُعْد، وتعدد الحسابات، والطابع العابر للحدود، وانفصال بعض مراحل العملية التجارية عن عمليات الدفع أو التسوية، ومن ثَم تكمن خصوصية المنصة في إمكان استعمالها كإحدى حلقات العملية التي يجري عن طريقها إضفاء مظهر تجاري مشروع على حركة القيمة، وليس بحسبانها مصدر الخطر بذاتها.

(١) هنادي محمود توفيق صالح، «غسل الأموال عبر المتجر الإلكتروني: دراسة في التشريع الأردني»، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد (١٦)، العدد (١)، ٢٠٢٤، ص ٩٦.

(٢) مشعل بن مبارك سعيد المؤذن السليطي، «غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء المنهج القائم على المخاطر: دراسة تحليلية قانونية وتطبيقية مع التركيز على غسل الأموال القائم على التجارة»، مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية، المجلد (٦)، العدد (٢)، ٢٠٢٦، ص ١١٥.

وقد نبهت مجموعة العمل المالي (FATF)في دراستها المتعلقة بمواطن ضعف المواقع التجارية وأنظمة الدفع عبر الإنترنت إلى عدد من عوامل المخاطرات المرتبطة بالبيئة الإلكترونية، ومنها إمكان إنشاء العلاقات عن بُعْد، وسرعة المعاملات، والطابع الدولي للخدمات، والصعوبات المتعلقة بتحديد الهُوية والاختصاص والرقابة، وكذلك عرضت الدراسة صورًا يمكن من بها استغلال المواقع التجارية وأنظمة الدفع في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يؤكد أن تقييم المخاطرات ينبغي أن ينصب على طبيعة النشاط والخدمة ومسار انتقال الأموال، لا على الصفة الرقمية للمنصة وحدها.[1]

وتظهر صورة أخرى للاستغلال، وذلك بإنشاء حسابات متعددة أو استعمال بيانات غير صحيحة أو إجراء معاملات متكررة بين أطراف مرتبطة، بحيث تبدو حركة الأموال ناتجة عن نشاط تجاري اعتيادي، وقد يزداد تعقيد التتبع عندما يُنَفَّذ الجانب التجاري من العملية على منصة، في حين تُنْجَز التسوية المالية بواسطة مقدم خدمة دفع مستقل أو باستعمال خدمة رقمية أخرى، ويكشف ذلك عن أن الخطر قد ينشأ من ترابط مجموعة من الفاعلين والخدمات، وهو الأمر الذي يجعل تحديد الجهة المسؤولة عن إجراءات العناية الواجبة أو مراقبة المعاملة مرتبطًا بالمركز القانوني لكل فاعل والالتزامات التي يفرضها عليه التشريع المختص.

ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في ضوء تطور الأصول الافتراضية والخدمات المرتبطة بها؛ إذ أكدت مجموعة العمل المالي في تحديثها لعام ٢٠٢٦ بشأن الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها استمرار مخاطرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالمعاملات العابرة للحدود، والمعاملات من شخص إلى شخص (P2P)، والمحافظ غير المستضافة، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين عبر أكثر من ولاية قضائية. غير أن هذه المخاطرات ترتبط بخدمات الأصول الافتراضية ذاتها، ولا يجوز إسناد الالتزامات المقررة لمزودي خدماتها إلى كل منصة تجارية لمجرد استعمالها وسائل رقمية[2]

وأما في التشريع العُماني، فقد جرم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠) صور تحويل الأموال أو نقلها أو استبدالها أو إخفاء حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها متى توافرت الشروط التي حددها القانون. وكذلك قرر مجموعة من الالتزامات الوقائية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وغيرها من الجهات التي يشملها نطاق القانون، ومنها تدابير العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، ومن ثَم فإن قابلية تطبيق هذه الالتزامات في البيئة الرقمية لا تعني خضوع كل منصة تجارية لها تلقائيًا، وإنما يتعين أولًا تحديد ما إذا كان النشاط الذي تمارسه المنصة أو أحد الفاعلين المرتبطين بها يدخل ضمن نطاق الجهات أو الأنشطة الملزمة قانونًا.

ويكشف ذلك عن أن التحدي التشريعي لا يتمثل أساسًا في عجز مفهوم غسل الأموال عن استيعاب الوسائل الرقمية، وإنما في تحديد الفاعل القانوني الذي يتحمل الالتزام الوقائي في نموذج أعمال تتوزع فيه الوظائف بين المنصة ومقدم الدفع والمؤسسة المالية ومزود خدمات الأصول الافتراضية وغيرهم، فكلما تعددت الجهات المشاركة في المعاملة العابرة للحدود، ازدادت الحاجة إلى تحديد نطاق مسؤولية كل منها وتبادل المعلومات بينها وبين السلطات المختصة، دون تحميل المنصة التجارية التزامات لا يقررها القانون لمجرد كونها البيئة التي بدأت عن طريقها المعاملة.

(١) مجموعة العمل المالي (FATF)، مواطن ضعف غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المواقع التجارية وأنظمة الدفع عبر الإنترنت (Money Laundering & Terrorist Financing Vulnerabilities of Commercial Websites and Internet Payment Systems)، FATF/OECD، ١٨ يونيو ٢٠٠٨، متاح على الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي، تاريخ الاطلاع: ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦.

(٢) مجموعة العمل المالي (FATF)، التحديث المستهدف السابع بشأن تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (Seventh Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VASPs)، باريس، ١٦ يوليو ٢٠٢٦، متاح على الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي، تاريخ الاطلاع: ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦.

ويخلص الباحث إلى أن المواجهة القانونية لغسل الأموال عبر المنصات التجارية الرقمية ينبغي أن تقوم على معيار وظيفي قائم على المخاطرات، بحيث يحدد نطاق الالتزامات بالنظر إلى طبيعة النشاط الذي يمارسه كل فاعل، ومدى اتصاله بالأموال أو القيمة المتداولة، ومستوى المخاطرات المرتبطة بالخدمة، ويحقق هذا المدخل قدرًا أكبر من الدقة من افتراض مسؤولية موحدة لجميع المنصات، ويسمح بتوجيه إجراءات العناية الواجبة والرقابة والإبلاغ إلى الجهات التي يقرر القانون خضوعها لها بحسب الوظيفة التي تؤديها.

الفرع الثاني- صور تمويل الإرهاب ومخاطراته عبر المنصات التجارية الرقمية:

تتسم جريمة تمويل الإرهاب بخصوصية تميزها عن غسل الأموال؛ إذ لا يشترط أن تكون الأموال المستعملة في التمويل متحصلة من مصدر غير مشروع، وإنما تكمن الخطورة في الغرض الذي توجه إليه الأموال أو في المستفيد النهائي منها، وتزداد صعوبة الكشف عن هذه الجريمة في البيئة الرقمية، حيث يمكن توزيع مراحل جمع الأموال ونقلها واستعمالها بين عدة فاعلين وخدمات رقمية وفي ولايات قضائية مختلفة، بما قد يحجب الغرض الحقيقي من المعاملة، ويصعّب تتبع مسار القيمة وتحديد المستفيد النهائي منها.

ولا تعد المنصات التجارية الرقمية في ذاتها مصدرًا لخطر تمويل الإرهاب؛ فالأصل في المعاملات التي تجري عن طريقها المشروعية، وإنما ينشأ الخطر من إساءة استعمال الوظائف التجارية أو الخدمات المالية والرقمية المرتبطة بالمنصة في جمع الأموال أو نقل القيمة أو تمويه الغرض الحقيقي منها، ولذلك يتعين التمييز بين مشغل المنصة التجارية وبين مقدم خدمات الدفع والمؤسسة المالية ومزود خدمات الأصول الافتراضية وغيرهم من الفاعلين المشاركين في تنفيذ المعاملة؛ إذ يتحدد المركز القانوني والالتزامات المترتبة على كل منهم بحسب طبيعة النشاط الذي يمارسه، لا بمجرد اشتراكه في البيئة الرقمية.

وتتمثل إحدى صور الاستغلال في استعمال معاملات تجارية ظاهرية أو غير حقيقية لإضفاء مظهر مشروع على حركة الأموال، كإنشاء عمليات بيع وشراء لا تعكس نشاطًا اقتصاديًا فعليًا، أو إجراء سلسلة من المعاملات بين حسابات أو أطراف مترابطة، أو توزيع المبالغ على معاملات متعددة محدودة القيمة، وتزداد صعوبة اكتشاف هذا النمط عندما تنفصل عملية البيع التي تُنْجَز عبر المنصة عن عملية الدفع أو تحويل القيمة التي ينفذها مقدم خدمة آخر؛ إذ يؤدي تعدد الفاعلين إلى تجزئة المعلومات المتعلقة بالمعاملة، بحيث قد لا يمتلك أي طرف منفرد صورة كاملة عن مصدر الأموال ومسارها والغرض النهائي منها.

وتبرز في البيئة الرقمية الأوسع المرتبطة بجمع الأموال مخاطرات إساءة استعمال التمويل الجماعي (Crowdfunding) في تمويل الإرهاب، وقد بينت مجموعة العمل المالي (FATF) أن الغالبية العظمى من أنشطة التمويل الجماعي مشروعة، إلا أن بعض الجماعات والأفراد الإرهابيين قد يستغلون منصات جمع الأموال أو الأنشطة المرتبطة بها للوصول إلى جمهور واسع، وقد تتخذ عمليات الجمع ستارًا إنسانيًا أو خيريًا أو اجتماعيًا لإخفاء الغرض الحقيقي منها، وكذلك تتزايد المخاطرات مع استعمال وسائل إخفاء الهُوية، وتعدد وسائل الدفع والطابع الدولي لعمليات جمع الأموال.[1]

وتكشف هذه الصورة عن صعوبة خاصة في مجال تمويل الإرهاب؛ إذ قد يكون المتبرع نفسه غير عالم بالوجهة النهائية للأموال، وكذلك فإن انخفاض قيمة التحويلات الفردية أو توزيعها على عدد كبير من المساهمين قد يجعل اكتشافها بواسطة المؤشرات المالية التقليدية أكثر تعقيدًا، ولهذا أكدت FATF أهمية إدراج مخاطرات التمويل الجماعي ضمن التقييمات الوطنية لمخاطرات تمويل الإرهاب، وتطوير مؤشرات الخطر،

(١) مجموعة العمل المالي (FATF)، التمويل الجماعي لتمويل الإرهاب (Crowdfunding for Terrorism Financing)، باريس، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣، متاح على الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي، تاريخ الاطلاع: ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦.

وتعزيز تبادل المعلومات محليًا ودوليًا بين الجهات العامة والقطاع الخاص، مع مراعاة عدم تعطيل أنشطة التمويل الجماعي المشروعة.[١]

وقد أكدت التطورات الدولية الحديثة اتساع نطاق البيئة الرقمية التي يمكن استغلالها في تمويل الإرهاب، ففي تقريرها الصادر في ٢٦ يونيو ٢٠٢٦، تناولت FATF صور إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية ومنصات البث في الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب، وتكتسب هذه التطبيقات أهمية بالنسبة إلى موضوع الدراسة ليس بحسبانها منصات تجارية بالضرورة، وإنما بحسبانها جزءًا من سلسلة رقمية مترابطة قد تبدأ بالتواصل أو الترويج أو جمع الدعم، ثم تنتقل عملية الدفع أو تحويل القيمة إلى مقدم خدمة مالي أو منصة أخرى، ويؤكد ذلك أن التحليل القانوني للمخاطرات ينبغي ألا يقتصر على الأداة التي تظهر فيها المعاملة، وإنما يمتد إلى مجمل الفاعلين والخدمات التي تشارك في تكوين مسارها المالي.[٢]

وتبرز أيضًا مخاطرات إضافية عندما تتداخل الأصول الافتراضية مع عمليات جمع الأموال أو نقل القيمة في البيئة الرقمية، وقد أظهر التحديث المستهدف السابع لمجموعة العمل المالي الصادر في يوليو ٢٠٢٦ استمرار فجوات في تنفيذ التوصية (١٥)، ولا سيما في تحويل تقييمات المخاطرات إلى تدابير فعالة، وتشغيل نظم الترخيص والتسجيل، وتعرّف الأشخاص والكيانات التي تمارس أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتحقيق رقابة وإنفاذ فعالين قائمين على المخاطرات.

ومع ذلك لا يجوز الخلط بين المنصة التجارية الرقمية ومزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP)؛ فمجرد ارتباط معاملة تجارية بوسيلة دفع قائمة على أصل افتراضي لا يكفي بذاته لإضفاء وصف مزود خدمات الأصول الافتراضية على مشغل المنصة، وإنما يتعين تحديد طبيعة النشاط الذي يباشره فعليًا ومدى دخوله ضمن الأنشطة المنظمة قانونًا، ويكتسب هذا التمييز أهمية في تحديد الجهة التي تتحمل التزامات العناية الواجبة ومراقبة المعاملات والاحتفاظ بالمعلومات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، بما يمنع التوسع في إسناد التزامات مكافحة تمويل الإرهاب إلى جهات لا يشملها نطاقها القانوني. وتؤكد FATF أن تنظيم قطاع الأصول الافتراضية يقوم على تحديد مقدمي الخدمات وترخيصهم أو تسجيلهم وإخضاعهم للرقابة وفق نهج قائم على المخاطرات.

وفي سلطنة عُمان يمثل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠) الإطار التشريعي الرئيس في هذا المجال؛ إذ يحدد جريمة تمويل الإرهاب والالتزامات المقررة على الفئات التي يشملها نطاق القانون، ومنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، وكذلك ينظم اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمركز الوطني للمعلومات المالية والجهات الرقابية، فضلًا عن التعاون الدولي.[٣] ويؤكد البنك المركزي العُماني أن التعليمات الرقابية الصادرة تنفيذًا للقانون تستند كذلك إلى معايير مجموعة العمل المالي.

ويكتسب المعيار الوظيفي أهمية عملية في البيئة الرقمية العُمانية؛ إذ تبين إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقطاع المالي أن نطاقها يشمل، من بين جهات أخرى، البنوك وشركات التمويل والصرافة ومقدمي خدمات الدفع ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، ويؤكد ذلك أن تحديد الالتزامات الرقابية ينبغي أن يبدأ بتحديد النشاط الذي يمارسه الفاعل الرقمي وصفته القانونية، وليس بمجرد كونه مشاركًا في معاملة أُنْجِزَت عبر منصة إلكترونية.[٤]

(١) مجموعة العمل المالي (FATF)، التمويل الجماعي لتمويل الإرهاب، مرجع سابق، الفصل السادس: مؤشرات المخاطر، والفصل السابع: الممارسات الجيدة.

(٢) مجموعة العمل المالي (FATF)، الكشف عن أنشطة تمويل الإرهاب وتعطيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية ومنصات البث (Detecting and Disrupting Terrorist Financing Activity through Social Media, Instant Messaging Applications and Streaming Platforms)، باريس، ٢٦ يونيو ٢٠٢٦، متاح على الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي، تاريخ الاطلاع: ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦التقرير الرسمي – FATF، ٢٠٢٦.

(٣) سلطنة عُمان، قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠)، الجريدة الرسمية، العدد (١١٤٩)، ٥ يونيو ٢٠١٦.

(٤) البنك المركزي العُماني، Anti-Money Laundering and Combatting the

وبنـاءً على ذلك، يتبين أن التحـدي الذي تثيره البيئـة الرقميـة في مجال تمويل الإرهـاب لا يتمثل في نشوء صورة مسـتقلة للجريمة بقدر ما يتمثل في إمكان توزيع مراحل جمع الأموال ونقلها واسـتعمالها بين منصـات وخدمات وفاعلين متعددين، بما يؤدي إلى تجزئة المعلومـات وصعوبة تكوين صورة متكاملة عـن المعاملة. ومـن ثَم يـرى الباحـث أن المواجهة القانونيـة الفعالة تقتضي تبني معيـار وظيفي قائم على المخاطرات، يحدد الالتزامات وفق طبيعة النشاط الفعلي لـكل فاعل ومدى اتصاله بحركـة الأموال أو القيمة، مـع تعزيز تبـادل المعلومـات والتعاون بين الجهات الرقابية ووحدات المعلومات المالية والجهات الخاضعـة للرقابـة، دون افتراض خضوع كل منصة تجارية رقمية تلقائيًا لجميع التزامات مكافحة تمويل الإرهاب.

المبحث الثاني
التحديات القانونية والرقابية وآليات تطوير المواجهة التشريعية

تمهيد وتقسيم

أفرز التوسـع في اسـتعمال المنصـات التجارية الرقميـة العابرة للحـدود تحديات قانونيـة ورقابية غير مسـبوقة؛ إذ لم تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهـاب ترتبـط بالوسـائل التقليدية، بـل أصبحت تسـتفيد من التطور التقني، وسرعـة انتقال الأموال، وتعـدد مقدمي الخدمات الرقميـة، والطبيعة العابرة للحدود للمعاملات الإلكترونية. وقد أظهرت التجارب الدوليـة أن فعاليـة المواجهـة لم تعد تقـاس بوجود نصوص التجريم فحسـب، وإنما بمدى كفاية قواعد الاختصـاص القضـائي، وفاعليـة التعـاون الدولي، وكفاءة الجهـات الرقابية في تتبـع التدفقات المالية الرقمية، فـضلًا عن قدرة التشريعـات الوطنية على مواكبة التطورات التقنية المسـتمرة. وفي هذا الإطار تؤكـد أعمال الأونسـيترال (UNCITRAL) أن الاقتصـاد الرقمـي والمنصات الإلكترونيـة يفرضان إعـادة تطوير الأطـر القانونية التقليديـة بما يحقق اليـقين القانوني، ويعزز الثقـة في التجارة الرقمية، وكذلـك تؤكد مجموعة العمل المالي (FATF) أن تبني نهج قائـم على تقييـم المخاطرات وتعزيـز التعاون الدولي يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة مخاطرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البيئة الرقمية.

وانطلاقًا من ذلك، يتناول هذا المبحث التحديات القانونية والرقابية التي تواجه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب عبر المنصات التجارية الرقمية، ثم يعرض سـبل تطوير الإطار التشريعـي والرقابي في ضوء التشريـع العُماني والمعـايير الدولية، وذلك في مطلبين على النحو الآتي:

المطلب الأول: التحديـات القانونية والرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنصات التجارية الرقمية.

المطلـب الثاني: تطوير الإطار التشريعي والرقابي في ضوء التشريع العُماني والمعايير الدولية.

المطلـب الأول: التحديات القانونيـة والرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنصات التجارية الرقمية.

لا تكمـن صعوبة مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهـاب في البيئة الرقمية في نقص التجريم، بقدر مـا تتمثـل في التحديات التي تواجه إنفـاذ القواعد القانونيـة والرقابية على المعـاملات العابرة للحدود؛ ولذلـك يتناول هذا المطلب أبرز الإشـكالات المرتبطة بالاختصـاص القضائي، والتعاون الـدولي، والرقابة على مـزودي الخدمـات الرقميـة، لبيـان أثرها في فاعلية المواجهة القانونية لهذه الجرائم.

Financing of Terrorism Guidelines for the Financial Sector، الفصـل الأول: Overview – Purpose and Scope. وتنطبـق الإرشـادات، وفـق نطاقها المعلن، على البنوك وشركات التمويل والتأجير، وشركات الصرافة، ومقدمي خدمات الدفع، وشركات التأمين والتكافل ووسـطائها، ومؤسسـات سـوق الأوراق المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).

الفرع الأول: الإشكالات القانونية للاختصاص القضائي والتعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنصات التجارية الرقمية العابرة للحدود

أولًا- مبدأ الإقليمية وإشكالية تحديد مكان ارتكاب الجريمة:

يُعَدّ مبدأ الإقليمية الأساس التقليدي لاختصاص القضاء الجنائي، ويقضي بخضوع كل جريمة تقع داخل إقليم الدولة لولايتها القضائية، بوصفها مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها. غير أن تطبيق هذا المبدأ في الجرائم المرتكبة عبر المنصات التجارية الرقمية يثير إشكالًا قانونيًا يتمثل في صعوبة تحديد مكان ارتكاب الجريمة؛ إذ قد يُنْشَأ الحساب الإلكتروني في دولة، وتُشَغّل المنصة في دولة أخرى، بينما تنفذ عملية الدفع الإلكتروني عبر مؤسسة مالية في دولة ثالثة، وتتحقق النتيجة الإجرامية في دولة رابعة، وهو الأمر الذي يضعف إمكانية الاعتماد على المفهوم التقليدي للإقليم في تحديد الاختصاص القضائي[(١)].

وقد عالج المشرع العُماني هذا الإشكال بصورة مرنة في المادة (١٥) من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٨/٧)التي نصت على سريان أحكام القانون على كل جريمة ترتكب داخل إقليم الدولة، وعَدَّت الجريمة واقعة في سلطنة عُمان إذا ارتُكِبَ فيها أحد الأفعال المكونة لها أو تحققت فيها، أو كان مقصودًا أن تتحقق فيها النتيجة الإجرامية. ويكشف هذا النص عن تبني المشرع لمعيار يجمع بين مكان السلوك الإجرامي ومكان تحقق النتيجة، وهو ما يوسع من نطاق الاختصاص القضائي، ويتيح ملاحقة الجرائم الرقمية التي تمتد آثارها إلى داخل السلطنة، حتى وإن وقع جزء من النشاط الإجرامي خارجها.

وتزداد أهمية هذا الاتجاه في جرائم غسل الأموال عبر المنصات التجارية الرقمية؛ إذ إن عمليات تحويل الأموال أو إخفاء عائدات الجريمة قد تُنْجَز عن طريق سلسلة من المعاملات الإلكترونية المتتابعة التي تتوزع بين عدة ولايات قضائية، ومن ثَم فإن الاكتفاء بالمفهوم التقليدي لمكان ارتكاب الجريمة قد يؤدي إلى نشوء فراغ في الاختصاص أو إلى تنازع بين الدول بشأن سلطة المحاكمة، وقد عالج قانون الجزاء العُماني هذه المسألة بصورة أكثر وضوحًا في المادتين: (١٤٦) و(١٤٧)، اللتين عرّفتا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعَدَّتا[(٢)] الجريمة ذات طابع عابر للحدود إذا ارتكب جزء منها داخل السلطنة وجزء آخر خارجها، أو إذا ترتبت عليها آثار مباشرة وجوهرية داخل إقليم الدولة، وهو ما يوفر أساسًا قانونيًا لإعمال الاختصاص الوطني في الجرائم المرتبطة بالمنصات الرقمية العابرة للحدود.

ويرى الباحث أن موقف المشرع العُماني يتسم بالمرونة والاتساق مع التطورات الرقمية؛ إذ لم يقصر الاختصاص على مكان تنفيذ السلوك الإجرامي، وإنما وسعه؛ ليشمل مكان تحقق النتيجة وآثارها. ومع ذلك فإن التطبيق العملي لهذا الاتجاه يظل مرهونًا بفعالية التعاون الدولي وسرعة الحصول على الأدلة الرقمية الموجودة لدى مزودي الخدمات خارج الدولة، وهو ما يجعل قواعد الاختصاص وحدها غير كافية ما لم تقترن بآليات فعالة للتعاون القضائي الدولي.

ثانيًا- التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المرتكبة عبر المنصات التجارية الرقمية:

لا يمكن تحقيق مواجهة فعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتكبة عبر المنصات التجارية الرقمية بالاعتماد على قواعد الاختصاص القضائي وحدها؛ إذ إن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تجعل الحصول على الأدلة الرقمية وتتبع العائدات الإجرامية مرهونًا بوجود تعاون دولي فعال بين سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية ووحدات المعلومات المالية. وتزداد أهمية هذا التعاون في ظل اعتماد المنصات الرقمية

(١) المادة (١٥) من قانون الجزاء العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٨/٧، بشأن السريان المكاني لقانون الجزاء.

(٢) قانون الجزاء العُماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٨/٧)، المادتان: (١٤٦)..(١٤٧)

على بنى تحتيــة تقنية موزعة في أكثر مــن دولة، وهو الأمر الذي يفرض تجاوز الحدود التقليدية للاختصاص القضائي والانتقال إلى منظومة قانونية تقوم على سرعة تبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة[(١)].

وفي هــذا الإطــار أولى المشرِّع الــعُماني اهتمامًــا بالغًا بالتعاون الدولي، إذ خصص الفصل الثامن من قانون مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرســوم الســلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠) لتنظيم المســاعدة القانونية المتبادلة، وتســليم المجــرمين، وتبادل المعلومــات مع الجهــات الأجنبية المختصة، ومنــح المركز الوطنــي للمعلومات المالية صلاحيــة التعاون مع الوحــدات النــظيرة في الخارج وتبادل المعلومــات المالية وفقًا للاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، بما يعزز قدرة سلطنة عُمان على تعقــب التدفقات الماليــة غير المشروعة ذات الطابع العابــر للحدود. وقــد بين البنك المركزي الــعُماني أن القانون حــدد اختصاصات اللجنة الوطنية والمركــز الوطني للمعلومات الماليــة والجهات الرقابية، وربطها بالمعايير الفنية الصادرة عن مجموعة العمــل المالي (FATF)، بما يعزز الامتثال للالتزامات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتؤيد الدراسات الحديثة هذا الاتجاه، إذ خلصت دراسة حديثــة إلى أن الجرائم المالية المرتبطــة بالأصول والمنصات الرقمية كشفت عن قصور الاعتماد على الوسائل التقليدية في التعاون القضائي، وأكدت أن فعالية مكافحة غسل الأموال في البيئــة الرقمية تتطلب تطوير آليات تبادل المعلومات، وتعزيز التعاون بين وحدات المعلومات المالية، ورفع مستوى الامتثال لإجراءات معرفة مَن العميل (KYC)، مع تبني حلول تشريعية أكثر مرونة تســتجيب للتطور التقني المتسارع، وكذلك أوصت الدراسة بتعزيز اليقين التنظيمي والتعاون الدولي بحسبانهما من أهم ركائز الحدّ من اســتغلال المنصات الرقمية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب[(٢)].

وينســجم ذلك مع ما انتهى إليه صلاح الدين طلب فــرج في دراســته المقارنــة بالقانون الــعُماني، إذ أكد أن نجاح السياســة الجنائية في مكافحة غســل الأموال لا يتحقــق بمجرد تقريــر العقوبات، وإنمــا يتطلب بناء منظومــة متكاملة تشــمل التعــاون القضــائي، وتبادل المعلومات، والتنســيق بين الجهات الوطنية والدولية، بما يضمن تعقب الأمــوال غير المشروعة ومنع انتقالها عبر الحدود[(٣)].

ويرى الباحث أن التشريع العُماني أرسى إطارًا قانونيًا متقدمًا للتعاون الدولي يتوافق في جوهره مع متطلبات مجموعة العمل المالي، إلا أن التطور المتســارع للمنصات التجاريــة الرقمية يقــتضي تعزيز التعــاون المباشر مع مزودي الخدمات الرقمية، وتطوير آليات الحصول على الأدلة الإلكترونية وتبادلها، بما يكفل سرعة الاســتجابة للتحقيقــات العابرة للحدود، ويحدّ من اســتغلال البيئة الرقمية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفــرع الثــاني- التحديات الرقابيــة على مزودي الخدمات الرقمية وتتبع المعاملات الإلكترونية:

أدى التطور المتسارع في الخدمات المالية والأنشطة التجاريــة الرقمية إلى تعــدد الفاعلين المشــاركين في تنفيــذ المعاملات الإلكترونية ونقل القيمة، فلم تعد حركة الأموال في البيئة الرقمية تمر بالضرورة عبر المؤسسات الماليــة التقليدية وحدها، وإنما قــد تتداخل فيها جهات متعــددة، ومن بينهــا مقدمو خدمات الدفــع، ومزودو خدمات الأصول الافتراضية، ومشغلو المنصات التجارية، وغيرهم من الوســطاء التقنيين. وقــد أفرز هذا التعدد تحديًا رقابيًا يتمثل في تحديد الجهة التي تخضع قانونًا لالتزامــات مكافحة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب، ونطاق مســؤوليتها عــن مراقبة المعاملــة، والتحقق من أطرافها، وتتبع حركة الأموال أو القيمة، ولا سيما عندما تتوزع مراحل المعاملة الواحدة بين أكثر من مقدم خدمة أو ولاية قضائية.

(١) قانون مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر بالمرســوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠)، الفصل الثامن (التعاون الدولي).

(٢) راشــد بن حامــد البلوشي، وزعيم بــن ناصر الشــعيبي، المســؤولية الجنائية عن غســل الأمــوال وتمويل الإرهــاب عبر الرمــوز غير القابلة للاســتبدال (NFTs): دراســة قانونية مقارنة بين ســلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحــدة، International Annals of Criminology، مج ٦٣، ع٤، Cambridge University Press، ٢٠٢٥، ص٧٩١-٨٠٧، DOI: ١٠,١٠١٧/cri.٢٠٢٥,١٠١١٤.

(٣) صلاح الديــن طلب فرج، جريمة غســل الأموال: دراســة فقهيــة مقارنة بالقانون العُماني، مجلة بحوث الشريعة، كلية العلوم الشرعية، ٢٠٢٤. ص٢٣

ولا يعني تعدد الفاعلين في البيئة الرقمية خضوعهم جميعًا لنظام قانوني ورقابي واحد؛ إذ يتعين التمييز بين طبيعة النشاط الذي يمارسه كل منهم، فالمنصة التجارية التي يقتصر نشاطها على إتاحة البيئة الإلكترونية للتعامل بين البائع والمشتري تختلف عن مقدم خدمات الدفع الذي يتولى تنفيذ عملية الدفع أو تسهيلها، وكذلك يختلف كلاهما عن مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) الذي يمارس إحدى الخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية وفق الإطار التنظيمي المطبق عليه، ومن ثَم فإن التحدي الرقابي لا يكمن في مجرد توسيع دائرة الجهات الخاضعة للرقابة، وإنما في تحديد النشاط الخاضع بدقة، وربط الالتزامات القانونية بالوظيفة التي يؤديها كل فاعل، ومستوى المخاطرات المرتبط بها.

وقد أكدت الأدبيات الحديثة أهمية هذا المدخل الوظيفي القائم على المخاطرات، فقد خلصت دراسة Akartuna وJohnson وThornton إلى أن التقنيات الجديدة والمزعزعة، ومنها العملات المشفرة ووسائل الدفع الجديدة والتكنولوجيا المالية، أوجدت مخاطرات متطورة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تستجيب دائمًا بصورة كافية للأدوات الرقابية التقليدية، وأظهرت الدراسة أن الطبيعة المتغيرة لهذه التقنيات تقتضي استجابة رقابية استباقية تتطور بالتوازي مع تطور المخاطرات، بدل الاقتصار على مواجهة صور الاستغلال بعد وقوعها.[١]

وتبرز هذه الإشكالية بصورة أكثر وضوحًا في مجال الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، إذ أخضعت مجموعة العمل المالي (FATF) هذا القطاع لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار التوصية (١٥)، بما يشمل تحديد المخاطرات وتنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية وترخيصهم أو تسجيلهم وإخضاعهم للرقابة القائمة على المخاطرات، وكذلك ترتبط التحويلات الخاضعة لمعايير FATF بمتطلبات نقل معلومات المنشئ والمستفيد وفق ما يعرف بقاعدة السفر (Travel Rule)، بهدف تعزيز إمكانية تتبع حركة القيمة، والحدّ من إمكان استغلال الطبيعة العابرة للحدود للأصول الافتراضية في إخفاء المعاملات غير المشروعة.

وقد كشف التحديث المستهدف السابع لمجموعة العمل المالي لعام ٢٠٢٦ عن استمرار فجوات عالمية في تطبيق هذه المتطلبات، فعلى الرغم من إحراز تقدم في الأطر التشريعية والتنظيمية، فإنه لا تزال بعض الدول تواجه صعوبات في التطبيق العملي لقواعد الترخيص والتسجيل، وتحديد الجهات التي تمارس أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتحقيق رقابة وإنفاذ فعالين قائمين على المخاطرات، ويؤكد التقرير أن استمرار هذه الفجوات يسمح للجهات الإجرامية باستغلال الاختلافات التنظيمية بين الدول لنقل العائدات غير المشروعة عبر قطاع الأصول الافتراضية.[٢]

وفي السياق ذاته تناولت دراسة البلوشي والشعيبي مخاطرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وذلك في دراسة مقارنة شملت سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وأظهرت الدراسة أن الطبيعة المستعارة للهُوية في بعض معاملات (البلوك تشين) وإمكان نقل الأصول الرقمية دون الكشف المباشر عن الهُوية الواقعية للمالك تثير تحديات فعلية أمام أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد انتهت إلى أهمية تعزيز الوضوح التنظيمي وفعالية الإنفاذ والتعاون الدولي لمواجهة إساءة استعمال هذه الأصول.[٣]

(1) Akartuna, Eray Arda, Shane D. Johnson, and Amy E. Thornton, "The Money Laundering and Terrorist Financing Risks of New and Disruptive Technologies: A Futures-Oriented Scoping Review," Security Journal, Vol. 36, No. 4, 2023, pp. 615–650, DOI: 10.1057/s41284-022-00356-z.

(٢) مجموعة العمل المالي (FATF)، التحديث المستهدف السابع بشأن تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية Seventh Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VASPs)، باريس، ١٦ يوليو ٢٠٢٦، متاح على الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي، تأريخ الاطلاع: ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦. التقرير الرسمي – مجموعة العمل المالي FATF

(٣) راشد بن حامد البلوشي، وزعيم بن ناصر الشعيبي، «المسؤولية الجنائية عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs): دراسة

ولا يقتصر التحدي الرقابي على تحديد الجهات الخاضعة، وإنما يمتد إلى تتبع المعاملات الإلكترونية؛ إذ قد تتوزع البيانات اللازمة لفهم المعاملة بين المنصة التجارية ومقدم خدمات الدفع والمؤسسة المالية ومزود خدمات الأصول الافتراضية، وقد توجد هذه البيانات في ولايات قضائية مختلفة، وينتج عن ذلك نوع من التجزؤ المعلوماتي، فقد يمتلك أحد الفاعلين بيانات عن هُوية العميل، بينما يمتلك آخر بيانات الدفع، ويحتفظ ثالث بالمعلومات المتعلقة بالأصل الافتراضي أو عنوان المحفظة، بما يصعب تكوين صورة متكاملة عن مصدر الأموال ومسارها والمستفيد النهائي منها.

وفي هذا الإطار تناولت دراسة مروى يوسف البسيقي (٢٠٢٦) التحريات المالية المرتبطة بعمليات غسل الأموال عن طريق الأصول الافتراضية، وأبرزت ما تثيره البيئة الافتراضية من تحديات تتعلق بإخفاء الهُوية، وحجب مسار المعاملات المالية غير المشروعة، ولا سيما مع استعمال تقنيات وبيئات رقمية تزيد من صعوبة تعقب حركة الأموال، وتؤكد هذه الدراسة أهمية تطوير القدرات القانونية والفنية للتحريات المالية بما يسمح بتتبع المعاملات وربط البيانات الرقمية بأطرافها الحقيقية.[١]

وتتفق هذه النتيجة مع ما انتهت إليه دراسة Akartuna وJohnson وThornton من أن مواجهة مخاطرات التقنيات الناشئة لا يمكن أن تعتمد على الأدوات الرقابية التقليدية وحدها؛ إذ تتطلب تحديد الفاعلين المعنيين بالمخاطرات، وتطوير تدابير وقائية تستجيب للخصائص التقنية لكل نشاط، وتكتسب هذه النتيجة أهمية في مجال المنصات الرقمية؛ لأن فعالية الرقابة لا تتحقق بمجرد الاحتفاظ بالبيانات، وإنما تتطلب القدرة على ربط البيانات المتفرقة وتحليلها وتبادلها قانونًا بين الجهات المختصة بما يسمح بإعادة بناء مسار المعاملة المشبوهة.[٢]

وأما في سلطنة عُمان، فقد وضع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠) الإطار العام للالتزامات الوقائية والرقابية، بما يشمل تدابير العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة بالنسبة إلى الجهات التي تدخل في نطاق تطبيقه، وتكتسب هذه الالتزامات أهمية خاصة في البيئة الرقمية؛ إذ تشكل المعلومات المتعلقة بالعميل والمستفيد الحقيقي وسجل المعاملات الأساس الذي تعتمد عليه الجهات المختصة في تحليل العمليات المشبوهة وربطها ببعضها.

ويظهر الاتجاه نحو التنظيم الوظيفي بصورة أوضح في الإطار الرقابي للقطاع المالي العُماني؛ إذ تشمل إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقطاع المالي فئات محددة، من بينها البنوك وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة ومقدمو خدمات الدفع ومزودو خدمات الأصول الافتراضية، ويؤكد ذلك أن المعيار في تحديد الخضوع للرقابة هو طبيعة النشاط المنظم والوظيفة التي يمارسها الفاعل، وليس مجرد استعمال الوسائل الرقمية في تقديم الخدمة.

ومع ذلك فإن تطور الأنشطة الرقمية يثير تساؤلًا حول مدى قدرة الرقابة الوطنية على مواكبة صور المخاطرات الجديدة، ولا سيما عندما يقدم مزود الخدمة نشاطه عبر الحدود أو عندما تتوزع عناصر المعاملة بين جهات تخضع لأنظمة رقابية مختلفة، ويكتسب هذا التحدي أهمية متزايدة في ضوء ما أظهرته FATF في عام ٢٠٢٦ من استمرار المخاطرات

قانونية مقارنة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة»، الحوليات الدولية لعلم الجريمة (International Annals of Criminology)، المجلد (٦٣)، العدد (٤)، ديسمبر ٢٠٢٥، ص ٧٩١

(١) مروى يوسف، «التحريات المالية المرتبطة بعمليات غسل الأموال عن طريق الأصول الافتراضية»، المجلة الدولية للقانون (International Review of Law)، المجلد (١٥)، العدد (١)، ٢٠٢٦، ص٣٤

(2) Akartuna, Eray Arda, Shane D. Johnson, and Amy E. Thornton, "Preventing the Money Laundering and Terrorist Financing Risks of Emerging Technologies: An International Policy Delphi Study," Technological Forecasting and Social Change, Vol. 179, 2022, Article 121632, DOI: 10.1016/j.techfore.2022.121632.

المرتبطة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين خارج نطاق الرقابة الفعالة، وما تتيحه الاختلافات بين الأطر التنظيمية الوطنية من إمكان انتقال الأنشطة إلى ولايات قضائية أقل تشددًا.

ويتضح مما تقدم أن التحدي الرقابي في البيئة الرقمية لا يرجع إلى غياب التنظيم القانوني وحده، وإنما يرتبط كذلك بتجزؤ الوظائف والمعلومات بين عدد من الفاعلين، وتفاوت طبيعة الرقابة المفروضة عليهم، وصعوبة تتبع المعاملة عبر الحدود، وتؤيد الدراسات السابقة هذا الاستنتاج، فبينما أبرزت دراسة Akartuna وزملائه ضرورة تطوير الاستجابة الرقابية مع تطور التكنولوجيا، كشفت دراسة البلوشي والشعيبي عن تحديات الأصول الرقمية في السياق العُماني والمقارن، وركزت دراسة البسيقي على صعوبات التحريات المالية وتتبع الأصول الافتراضية، ومن ثَم تتكامل هذه النتائج في تأكيد أن فعالية الرقابة لا تتحقق بمجرد توسيع نطاق الالتزامات، وإنما عن طريق تحديد الفاعل الخاضع لها بدقة، ورفع القدرة على تحليل البيانات وتتبع حركة القيمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة.

ويرى الباحث أن تطوير الرقابة في سلطنة عُمان ينبغي أن يقوم على معيار وظيفي قائم على المخاطرات، بحيث ترتبط الالتزامات القانونية بطبيعة النشاط الذي يمارسه كل فاعل ومستوى تعرضه لمخاطرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تعزيز قدرة الجهات المختصة على الربط بين بيانات الهُوية والدفع والأصول الافتراضية، وتطوير آليات تبادل المعلومات والتعاون الرقابي العابر للحدود، ولا يقتضي ذلك إخضاع جميع المنصات التجارية الرقمية تلقائيًا لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنما يستلزم إخضاع الأنشطة التي تدخل قانونًا في نطاق الجهات الملزمة لرقابة تتناسب مع مخاطراتها، مع تقييم أي فجوات تنظيمية جديدة تظهر نتيجة تطور نماذج الأعمال الرقمية.

المطلب الثاني: تطوير الإطار التشريعي والرقابي في ضوء التشريع العُماني والمعايير الدولية

أثبتت التحديات القانونية والرقابية المرتبطة بالمنصات التجارية الرقمية أن مجرد وجود نصوص تجرّم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يكفي لضمان فعالية المواجهة، ما لم تقترن هذه النصوص بإطار تشريعي ورقابي قادر على استيعاب التطورات التقنية المتسارعة، ومن ثَم يقتضي الأمر تقييم مدى كفاية التشريع العُماني في ضوء المعايير الدولية، ولا سيما توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وصولًا إلى تحديد الآليات التشريعية والرقابية الكفيلة بتعزيز فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البيئة الرقمية.

الفرع الأول- تقييم مدى توافق التشريع العُماني مع توصيات مجموعة العمل المالي:(FATF)

يقتضي تقييم مدى توافق التشريع العُماني مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) التمييز بين الامتثال الفني الذي يتعلق بمدى تضمين القوانين واللوائح للمتطلبات التي تقررها التوصيات الأربعون، وبين الفعالية التي تقيس قدرة النظام الوطني على تحقيق النتائج المرجوة عمليًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثَم فإن وجود النصوص التشريعية- وإن كان يمثل أساسًا ضروريًا للامتثال- لا يكفي وحده للحكم على كفاءة النظام ما لم يقترن بتطبيق رقابي وإنفاذ فعالين يتناسبان مع مستوى المخاطرات، وهذا هو المنهج الذي تقوم عليه تقييمات FATF الحديثة.[1]

وفي هذا الإطار يكشف قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠) عن تبني المشرع العُماني عددًا من التدابير

(١) مجموعة العمل المالي (FATF)، التحديث المستهدف السابع بشأن تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (Seventh Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VASPs)، باريس، ١٦ يوليو ٢٠٢٦، متاح على الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي، تأريخ الاطلاع: ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦. التقرير الرسمي لمجموعة العمل المالي FATF

الوقائية التي تتفق في جوهرها مع معايير FATF، فقد ألزمت المادة (٣٤) المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح باتخاذ تدابير العناية الواجبة وفق نتائج تقييم المخاطرات، بما في ذلك تحديد هُوية العملاء والتحقق منها، وكذلك أوجبت المادة (٣٦) المراقبة المستمرة للعلاقات والمعاملات، وتضمنت حكمًا ذا أهمية خاصة للبيئة الرقمية بإلزام الجهات الخاضعة باتخاذ تدابير خاصة لمعالجة مخاطرات علاقات العمل أو المعاملات التي لا تُنْجَز وجهًا لوجه مع العميل.[١]

وتتجلى أهمية القانون في استيعابه المبكر لمخاطرات الابتكار التقني، فقد ألزمت المادة (٤١/ج) الجهات الخاضعة بوضع سياسات وإجراءات للتحديد والتقييم وإدارة المخاطرات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن التقنيات الحديثة وممارسات العمل والوسائل الحديثة لتقديم الخدمات، مع إجراء تقييم للمخاطرات قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات الجديدة أو استعمال التقنيات الحديثة أو التي قيد التطوير. ويكتسب هذا النص أهمية مباشرة بالنسبة إلى موضوع الدراسة؛ لأنه يوفر أساسًا تشريعيًا لتطبيق النهج القائم على المخاطرات على التطورات الرقمية دون الحاجة إلى افتراض خضوع كل منصة تجارية بذاتها لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.[٢]

وكذلك أرسى القانون منظومة لتتبع المعاملات والإبلاغ عنها، فقد أوجبت المادة (٤٤) الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بالمعاملات لمدة عشر سنوات على الأقل، على نحو يسمح بتتبع كل معاملة واسترجاعها عند الطلب، وألزمت المادة (٤٦) المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويل الإلكتروني بالحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل ومتلقيه، بينما أوجبت المادة (٤٧) الإبلاغ الفوري إلى المركز الوطني للمعلومات المالية عند الاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه في ارتباط المعاملة بعائدات الجريمة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بصرف النظر عن قيمتها.[٣]

وعلى المستوى المؤسسي أنشأ القانون بموجب المادة (١٦) المركز الوطني للمعلومات المالية، وأسندت إليه المادة (١٨) اختصاص التلقي والطلب والتحليل للبلاغات والمعلومات التي يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فضلًا عن المعلومات المتعلقة بالتحويلات الإلكترونية وغيرها من التقارير ذات الصلة، ويقترب هذا التنظيم من الغاية التي تقررها التوصية (٢٩) من توصيات FATF بشأن إنشاء وحدة معلومات مالية وطنية تتولى تلقي المعلومات وتحليلها ونشر نتائج التحليل للجهات المختصة.[٤]

وامتد التنظيم العُماني إلى البعد الدولي، فقد خصص القانون الفصل الثامن للتعاون الدولي، وأوجبت المادة (٥٨) على الجهات المختصة والرقابية التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى في مجالات المساعدة القانونية والقضائية وتسليم المجرمين فيما يتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، ونظمت المواد التالية بعض الأحكام المتعلقة بالمساعدة القانونية والقضائية وتسليم المجرمين، ويكتسب كل ذلك أهمية خاصة بالنسبة للمعاملات الرقمية العابرة للحدود التي قد تتوزع عناصرها وأدلتها وأموالها بين أكثر من دولة.[٥]

ويؤكد تقرير التقييم المتبادل لسلطنة عُمان لعام ٢٠٢٤ أن النظام العُماني يتضمن بنية قانونية ورقابية واسعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن ضرورة التمييز بين وجود الإطار التنظيمي وبين مستوى فعاليته، ففي مجال الرقابة خلص التقرير إلى أن عُمان حددت جهات رقابية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وأن الجهات

(١) سلطنة عُمان، قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠)، المادتان: (٣٤)(٣٦)..

(٢) القانون ذاته، المادة (٤١/ج).

(٣) القانون ذاته، المواد (٤٤)، (٤٦)، (٤٧).

(٤) القانون ذاته، المادتان: (١٦)، (١٨).

(٥) القانون ذاته، الفصل الثامن «التعاون الدولي»، المواد (٥٨) وما بعدها.

الرقابية لديها إدراك عام للمخاطرات، إلا أن مستوى فهم هذه المخاطرات متفاوت بين السلطات المختلفة، وأن الرقابة القائمة على المخاطرات مطبقة عمومًا مع الحاجة إلى مواصلة تطوير ممارساتها، وسجل التقرير أيضًا ملاحظات بشأن فعالية نظام الجزاءات الرقابية وتناسبها وردعها.[١]

ويؤيد الاتجاه الفقهي الحديث أهمية عدم اختزال المواجهة في التجريم والعقاب؛ إذ تقوم السياسة الحديثة لمكافحة غسل الأموال على مجموعة من التدابير الوقائية التي تبدأ بتقييم المخاطرات ومعرفة العميل والمستفيد الحقيقي ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، ويتفق هذا الاتجاه مع البنية العامة لقانون رقم (٢٠١٦/٣٠) الذي جمع بين التجريم والوقاية والرقابة والتحليل المالي والتعاون الدولي.

ويخلص الباحث إلى أن التشريع العُماني يوفر أساسًا تشريعيًا متقدمًا لاستيعاب جانب مهم من متطلبات FATF، بما فيها المخاطرات الناشئة عن التقنيات الحديثة، ولا سيما في ضوء المادة (٤١/ج). غير أن الحكم على درجة التوافق لا ينبغي أن يستند إلى النصوص وحدها، بل يتطلب تقييم فعالية التطبيق والرقابة والإنفاذ في مواجهة المخاطرات الرقمية المستجدة، وهو ما يقود إلى بحث جوانب التطوير في الفقرة التالية.

الفرع الثاني- جوانب التطوير التشريعي والرقابي في مواجهة المخاطرات الرقمية:

على الرغم من اتساع نطاق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقدرته على استيعاب عدد من المخاطرات التقنية بفضل صياغاته العامة، فإن التطور المتسارع في نماذج الأعمال الرقمية والأصول الافتراضية يثير تحديات لا تتعلق بالضرورة بوجود فراغ تشريعي مطلق، وإنما بمدى كفاية التطبيق التنظيمي والرقابي للنصوص القائمة على الأنشطة الرقمية المستحدثة، ومدى وضوح تحديد الفاعلين الذين يدخلون في نطاق الجهات الخاضعة لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتظهر أهمية هذا التمييز في أن المنصة التجارية الرقمية لا تُعَدّ، لمجرد صفتها الرقمية، مؤسسة مالية أو مزود خدمات أصول افتراضية أو مقدم خدمات دفع، ومن ثَم فإن تقييم كفاية التنظيم العُماني ينبغي أن يقوم على المعيار الوظيفي، أي تحديد النشاط الذي يمارسه الفاعل فعلًا، ثم التحقق من دخوله ضمن إحدى الفئات الخاضعة للرقابة. ويساعد هذا المدخل على تجنب اتجاهين متعارضين: ترك الأنشطة عالية المخاطرات خارج نطاق الرقابة بسبب تغير شكلها التقني، والتوسع في إخضاع جميع المنصات الرقمية لالتزامات لا يقررها القانون.

وتزداد أهمية هذه المسألة بالنسبة إلى الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها (VASPs)، فقد أظهر التحديث المستهدف السابع لمجموعة العمل المالي الصادر في ١٦ يوليو ٢٠٢٦ استمرار فجوات عالمية في تنفيذ التوصية (١٥)، على الرغم من التقدم في تقييم مخاطرات الأصول الافتراضية وتطوير الأطر التنظيمية وترخيص مزودي الخدمات أو تسجيلهم وتطبيق قاعدة السفر. وتتركز أوجه القصور في تحويل تقييم المخاطرات إلى تدابير فعالة، والتطبيق العملي لنظم الترخيص والتسجيل، والتعرف إلى الجهات التي تمارس نشاط VASP، وتحقيق رقابة وإنفاذ فعالين قائمين على المخاطرات.[٢]

وتؤكد التطورات الأحدث في عام ٢٠٢٦ أن المخاطرات لم تعد مقتصرة على الصورة التقليدية لمزودي خدمات الأصول الافتراضية؛ فقد لفتت FATF إلى مخاطرات مزودي الخدمات العاملين خارج نطاق الرقابة الفعالة، والمعاملات من شخص إلى شخص عبر المحافظ غير المستضافة، والعملات المستقرة، وترتيبات

(١) مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – سلطنة عُمان: تقرير التقييم المتبادل، ٢٠٢٤، الفصل السادس، ولا سيما الفقرات (٤٣٣-٤٣٥).

(٢) مجموعة العمل المالي (FATF)، التحديث المستهدف السابع بشأن تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، باريس، ١٦ يوليو ٢٠٢٦. التقرير الرسمي لـFATF

التمويل اللامركزي (DeFi)، وكذلك كشف تقرير FATF المتخصص في التمويل اللامركزي الصادر في يوليو ٢٠٢٦ أن التطبيق التنظيمي لترتيبات DeFi المؤهلة لا يزال محدودًا عالميًا بدرجة كبيرة.

ومن منظور الدراسة تكشف هذه التطورات عن أن أولوية التطوير في سلطنة عُمان لا ينبغي أن تتمثل في «توسيع نطاق الجهات الخاضعة؛ ليشمل جميع مزودي الخدمات الرقمية»؛ لأن هذه العبارة واسعة وغير منضبطة قانونًا، وإنما في ضمان خضوع الأنشطة الرقمية التي تؤدي وظائف مالية أو وظائف نقل قيمة، وتقع ضمن نطاق المخاطرات التي تستهدفها معايير FATF لتنظيم ورقابة متناسبين مع مخاطراتها، مع تقييم دوري لأي نماذج أعمال جديدة قد لا تستوعبها التصنيفات التنظيمية القائمة.

وينبغي أيضًا تعزيز التطبيق العملي للمادة (٤١/ج) من قانون رقم (٢٠١٦/٣٠)، التي توفر أساسًا قانونيًا مهمًا لتقييم مخاطرات التقنيات الحديثة قبل استعمالها، وربط ذلك بتحديث التعليمات الرقابية بصورة دورية وفقًا لتطور المخاطرات، ويُستحسن كذلك تعزيز قابلية تبادل البيانات بين الجهات المختصة، وتحسين القدرة على ربط بيانات العميل والمستفيد الحقيقي والتحويلات والمدفوعات والأصول الافتراضية، مع مراعاة الضمانات القانونية المقررة لحماية البيانات وسريتها.

ويخلص الباحث إلى أن التطوير المطلوب لا يستلزم بالضرورة إعادة بناء الإطار التشريعي العُماني، وإنما يتجه بصورة أكبر إلى تعزيز التطبيق القائم على المخاطرات، وتحديث الأطر التنظيمية القطاعية، وإغلاق الفجوات التي تكشف عنها نماذج الأعمال الجديدة، ورفع فعالية الرقابة والإنفاذ والتعاون الدول، ويحقق هذا المدخل قدرًا أكبر من المرونة والاستدامة من محاولة وضع تنظيم جامد لكل تقنية جديدة، ويتفق في الوقت ذاته مع النهج الوظيفي القائم على المخاطرات الذي تقوم عليه معايير FATF.

الخاتمة

تناولت هذه الدراسة التحديات القانونية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنصات التجارية الرقمية العابرة للحدود، وذلك بتحليل التشريع العُماني في ضوء معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وقد أظهرت الدراسة أن الطبيعة العابرة للحدود للمعاملات الرقمية، وتعدد الوسطاء، وتطور وسائل الدفع والأصول الافتراضية، تثير تحديات تتعلق بتحديد الاختصاص القضائي، وتتبع المعاملات، والتحقق من المستفيد الحقيقي، وتبادل المعلومات والأدلة الرقمية.

وخلصت الدراسة إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠) أرسى إطارًا قانونيًا يتضمن عددًا من التدابير المتوافقة مع معايير FATF، ولا سيما النهج القائم على المخاطرات، والعناية الواجبة، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والتعاون الدولي، إلا أن فعالية المواجهة لا تتوقف على الامتثال التشريعي، وإنما ترتبط بكفاءة التطبيق والرقابة والإنفاذ وقدرتها على مواكبة المخاطرات الرقمية المستجدة.

وانتهت الدراسة إلى أن تطوير المنظومة العُمانية يقتضي تعزيز الرقابة القائمة على المخاطرات، وتحديث الأطر التنظيمية بما يواكب نماذج الأعمال الرقمية، ورفع كفاءة تتبع المعاملات وتبادل المعلومات والتعاون الدولي، بما يحقق التوازن بين حماية نزاهة النظام المالي ودعم الابتكار والتحول الرقمي.

أولًا- النتائج:

توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

١. أظهرت الدراسة أن مخاطرات استغلال المنصات التجارية الرقمية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا ترجع إلى طبيعتها التقنية في ذاتها، وإنما إلى ما تتسم به المعاملات الرقمية من سرعة انتقال القيمة، وتعدد الفاعلين والوسطاء، والطابع العابر للحدود،

وتوزع البيانات بين أكثر من جهة، بما يزيد من صعوبة تتبع بعض المعاملات وتحديد المستفيد الحقيقي منها.

٢. تبين أن الطبيعة العابرة للحدود للمعاملات الرقمية تثير تحديات في تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب تطبيقه والحصول على الأدلة الرقمية الموجودة خارج إقليم الدولة، الأمر الذي يجعل التعاون القضائي وتبادل المعلومات بين الدول عنصرًا أساسيًا في فعالية المواجهة.

٣. كشفت الدراسة أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠) يتضمن منظومة وقائية ورقابية تستند إلى النهج القائم على المخاطرات، والعناية الواجبة، ومراقبة المعاملات، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والتعاون الدولي، بما ينسجم مع جانب مهم من متطلبات مجموعة العمل المالي.(FATF)

٤. أظهر التحليل أن القانون العُماني يتضمن أساسًا قانونيًا لاستيعاب المخاطرات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، ولا سيما عن طريق إلزام الجهات الخاضعة بالتحديد والتقييم والإدارة للمخاطرات الناشئة عن التقنيات ووسائل تقديم الخدمات المستحدثة، ومن ثَم فإن التطور الرقمي لا يستلزم بالضرورة إعادة بناء الإطار التشريعي القائم، وإنما يقتضي مراجعة مستمرة لفعالية تطبيقه وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية المرتبطة به.

٥. خلصت الدراسة إلى ضرورة التمييز بين الامتثال الفني وفعالية التطبيق؛ إذ إن توافق النصوص القانونية مع معايير FATF لا يكفي وحده لتحقيق مكافحة فعالة ما لم يقترن برقابة وإنفاذ قائمين على المخاطرات وقدرة عملية على اكتشاف المعاملات المشبوهة وتتبعها.

٦. أظهرت الدراسة أن الفاعلين في البيئة الرقمية لا يتماثلون من حيث مراكزهم القانونية ومخاطرات أنشطتهم؛ فالمنصة التجارية تختلف عن مقدم خدمات الدفع وعن مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) ، ولذلك فإن إخضاع جميع الفاعلين الرقميين لنظام موحد لا يمثل الحل التنظيمي الأمثل، وإنما يتعين تحديد الالتزامات وفق طبيعة النشاط ومستوى المخاطرات المرتبط به.

٧. تبين أن من أبرز التحديات الرقابية في البيئة الرقمية تجزؤ البيانات والمعلومات بين المنصات ومقدمي خدمات الدفع والمؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، بما قد يحدّ من القدرة على تكوين صورة متكاملة عن مصدر الأموال ومسارها والمستفيد النهائي منها.

٨. خلصت الدراسة إلى أن فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنصات الرقمية العابرة للحدود تعتمد على تكامل التشريع والرقابة والتحليل المالي والتعاون الدولي، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحليل البيانات، بما يسمح بمواكبة المخاطرات المستجدة دون الإخلال بمتطلبات حماية البيانات ودعم الابتكار الرقمي.

ثانيًا- التوصيات:

في ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة بما يأتي:

١. إجراء تقييمات دورية للمخاطرات المرتبطة بالمنصات التجارية الرقمية والمعاملات العابرة للحدود ونماذج الأعمال المستحدثة، والاستفادة من نتائجها في تحديد أولويات الرقابة والتدابير الوقائية وفق النهج القائم على المخاطرات.

٢. تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي الدولي في الجرائم المالية الرقمية، ولا سيما فيما يتعلق بسرعة تبادل المعلومات والحصول على الأدلة الرقمية وتتبع الأموال والأصول الموجودة في ولايات قضائية متعددة.

٣. تعزيز التطبيق الفعلي لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم٣٠) /(٢٠١٦، ولا سيما التدابير المتعلقة بالعناية الواجبة، ومراقبة المعاملات، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، مع مراجعة التعليمات التنظيمية ذات الصلة دوريًا في ضوء تطور المخاطرات الرقمية.

٤. تفعيل متطلبات تقييم مخاطرات التقنيات الحديثة بصورة مستمرة، وربطها بنماذج الأعمال والخدمات الرقمية المستحدثة، بما يسمح باكتشاف الفجوات التنظيمية ومعالجتها عند ظهورها، دون اللجوء إلى تعديل تشريعي ما لم تثبت الحاجة إليه.

٥. تعزيز فعالية الرقابة القائمة على المخاطرات، وذلك عن طريق تطوير مؤشرات قياس تسمح بتقييم أثر الرقابة والإنفاذ عمليًا، وعدم الاكتفاء بقياس مدى الامتثال الشكلي أو الفني للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

٦. اعتماد معيار وظيفي قائم على المخاطرات في تحديد الالتزامات القانونية للفاعلين الرقميين، بحيث يراعى طبيعة النشاط ومدى تدخل الفاعل في حركة الأموال أو القيمة، مع التمييز بين مشغلي المنصات التجارية ومقدمي خدمات الدفع ومزودي خدمات الأصول الافتراضية.

٧. تعزيز التكامل المعلوماتي بين الجهات المختصة، ولا سيما المركز الوطني للمعلومات المالية والجهات الرقابية والنيابة العامة والجهات القضائية، وتطوير آليات قانونية وتقنية لربط بيانات الهُوية والمستفيد الحقيقي والمدفوعات والمعاملات الرقمية بما يدعم سرعة اكتشاف العمليات المشبوهة وتتبعها.

٨. تطوير القدرات البشرية والتقنية للجهات المختصة، وذلك عن طريق التدريب المتخصص في التحريات المالية والأصول الافتراضية والأدلة الرقمية، والاستفادة من تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها أدوات مساندة للكشف عن الأنماط غير الاعتيادية، مع مراعاة دقة النتائج وحماية البيانات والرقابة البشرية.

قائمة المراجع

أولًا- الكتب العربية:

١. بو العلا علي أبو العلا النمر، المشكلات العملية والقانونية في التجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة.

ثانيًا- البحوث والدراسات العربية:

١. ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي، وباسم علوان طعمة العقابي، «الطبيعة القانونية للشركات الإلكترونية»، مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية، المجلد (٣)، العدد (١)، ٢٠٢٣، ص 257–279، DOI: 10.56961/mejljs.v3i1.372.

٢. راشد بن البلوشي، وزعيم بن ناصر الشعيبي، "Criminal Liability for Money Laundering and Terrorist Financing through Non-Fungible Tokens: A Comparative Legal Study between the Sultanate of Oman, the United Arab Emirates and the United Kingdom," International Annals of Criminology, Vol. 63, No. 4, 2025, pp. 791–807, DOI: 10.1017/cri.2025.10114.

٣. صلاح الدين طلب فرج، «جريمة غسل الأموال: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العُماني»، مجلة بحوث الشريعة، كلية العلوم الشرعية، العدد الخاص، يوليو ٢٠٢٣، ص ٢٧–٥٠.

٤. عباس فاضل خدام، «الطبيعة القانونية لنشاط المنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات والمشتريات الحكومية في العراق: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أعمال الوساطة التجارية (السمسرة والوكالة التجارية)»، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، المجلد (١٨)، العدد (٢)، ٢٠٢٦، ص ٥٧١–٥٩٠، DOI: 10.31185/lark.5330.

٥. محمود محمد إبراهيم أبــو فروة، «منصات التواصل الاجتماعي ومســؤوليتها القانونية عــن المحتوى غير المــشروع»، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، المجلد (١٠)، العدد (٣)، العدد التسلســلي (٣٩)، يونيو ٢٠٢٢، ص ١٦١-٢٠٣، DOI: ١٠,٥٤٠٣٢/٢٢٠٣-٠١٠-٠٣٩-٠٠٥.

٦. مروى يوســف يوسف البســيقي، «التحريات المالية المرتبطة بعمليات غســل الأموال عن طريق الأصول الافتراضية»، المجلة الدولية للقانون(International Review of Law)، المجلــد (١٥)، العدد (١)، ٢٠٢٦، DOI: ١٠,٢٩١١٧/irl.٢٠٢٦,٠٣٦٦.

٧. مشــعل بن مبارك ســعيد المؤذن الســليطي، «غسل الأمــوال وتمويــل الإرهاب في ضــوء المنهج القائم على المخاطر: دراســة تحليلية قانونية وتطبيقية مع التركيز على غســل الأموال القائم عــلى التجارة»، مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية، المجلد (٦)، العــدد (٢)، ٢٠٢٦، ص ٩٦-١١٥، DOI: ١٠,٥٦٩٦١/mejljs.v٦i٢,١٤٩٣.

٨. هنــادي محمود توفيق صالح، «غســل الأموال عبر المتجــر الإلكتروني: دراســة في التشريع الأردني»، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، جامعة مؤتــة، المجلد (١٦)، العــدد (١)، ٢٠٢٤، ص ٦٨-٩٦، DOI: ١٠,٣٥٦٨٢/jjlps.v١٦i١,٥٨١.

ثالثًا- التشريعات العُمانية:

١. ســلطنة عُمان، قانون مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠)، الجريدة الرسمية، العدد (١١٤٩)، ٥ يونيو ٢٠١٦.

٢. ســلطنة عُمان، قانــون الجزاء، الصادر بالمرســوم الســلطاني رقم (٢٠١٨/٧)، ملحق الجريدة الرسمية، العدد (١٢٢٦)، ١٤ يناير ٢٠١٨.

٣. سلطنة عُمان، قانون المعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرســوم الســلطاني رقــم (٢٠٢٥/٣٩)، الجريــدة الرسمية، العدد (١٥٩١)، ١٣ أبريل ٢٠٢٥.

رابعًا- التقارير والأدلة والوثائق الرسمية:

١. البنك المركزي العُماني، Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism Guidelines for the Financial Sector، ســلطنة عُمان.

٢. لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الــدولي (UNCITRAL)، Taxonomy of Legal Issues Related to the Digital Economy، الأمم المتحدة، فيينا، ٢٠٢٣.

٣. لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الــدولي (UNCITRAL)، Exploratory Work on Digital Platforms and Private Law, Note by the Secretariat, Doc. A/CN.٩/١٢٥٩، الأمم المتحدة، ٥ مايو ٢٠٢٦.

٤. مجموعة العمل المالي(FATF)، Money Laundering & Terrorist Financing Vulnerabilities of Commercial Websites and Internet Payment Systems، FATF/OECD، ١٨يونيو ٢٠٠٨.

٥. مجموعة العمل المالي(FATF)، Crowdfunding for Terrorism Financing، باريس، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣.

٦. مجموعــة العمــل المــالي(FATF)، ومجموعة العمل المــالي لمنطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا (MENAFATF)، Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures – Oman: Mutual Evaluation Report، ٢٠٢٤.

٧. مجموعــة العمــل المــالي(FATF)، Detecting and Disrupting Terrorist Financing Activity through Social Media, Instant Messaging Applications and Streaming Platforms، باريس، ٢٦ يونيو ٢٠٢٦.

٨. مجموعة العمل المالي(FATF)، Seventh Targeted

Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VASPs، باريـــس، ١٦ يوليو ٢٠٢٦.

خامسًا- المراجع الأجنبية:

1. Eray Arda Akartuna, Shane D. Johnson, and Amy E. Thornton, "The Money Laundering and Terrorist Financing Risks of New and Disruptive Technologies: A Futures-Oriented Scoping Review," Security Journal, Vol. 36, No. 4, 2023, pp. 615–650, DOI: 10.1057/s41284-022-00356-z.

2. Eray Arda Akartuna, Shane D. Johnson, and Amy E. Thornton, "Preventing the Money Laundering and Terrorist Financing Risks of Emerging Technologies: An International Policy Delphi Study," Technological Forecasting and Social Change, Vol. 179, 2022, Article 121632, DOI: 10.1016/j.techfore.2022.121632.

3. Tin Kapetanovic, "Testing the Implementation of the Transplantation Framework to Detect Terrorism Financing: Opportunities and Conditions in the Dutch Banking Sector," Journal of Money Laundering Control, Emerald Publishing, 2026, pp. 1–21, DOI: 10.1108/JMLC-02-2026-0040.